

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ
Технический пер., д. 2, г. Москва, Россия, 105005

от: Лаговского Дмитрия Владимировича
адрес регистрации: Московская область, Щелковский
городской округ, п. Литвиново, д. 13, кв. 54
место фактического проживания: Республика Сербия, г.
Белград
контактный e-mail: 1448884@gmail.com

ХОДАТАЙСТВО

**о прекращении уголовного дела № 42401460225000036 за отсутствием состава
преступления в рамках полномочий, предусмотренных ст. 39, 121, 213 УПК РФ**

Уважаемый Александр Иванович!

Настоящим ходатайствую о немедленном прекращении уголовного дела № 42401460225000036, выделенного 01.04.2024 из уголовного дела № 12201460225000286, возбужденного 26.10.2022 Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Московской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении меня, Лаговского Дмитрия Владимировича.

Обращаю внимание, что до настоящего времени следователь по моему делу не назначен, а если назначен, то ни меня, ни моего защитника об этом не уведомили, что является грубейшим нарушением норм УПК РФ.

Основанием ходатайства является совокупность процессуальных нарушений и преступных действий следователя Саликова Ю.М., отсутствие состава преступления, а также выводы арбитражного дела № А41-20164/2022, подтверждающие законность сделки, ставшей предметом уголовного преследования.

ФАКТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

1. Преступные нарушения следователя Саликова Ю.М. при возбуждении и расследовании уголовного дела

Уголовное дело возбуждено с грубейшими нарушениями закона на основании заявления гражданина Палкина С.В., миноритарного акционера АО «Фрязинский экспериментальный завод» (АО «ФЭЗ», 25,28% акций), который:

- не имел корпоративных полномочий для представления интересов АО «ФЭЗ»;
- не является потерпевшим по данному делу;
- действовал в условиях корпоративного конфликта.

Преступные действия следователя Саликова Ю.М.:

Злоупотребление и превышение должностных полномочий (ст. 285, 286 УК РФ):

- незаконно возбудил уголовное дело без заявления уполномоченного представителя АО «ФЭЗ», вопреки требованиям ч. 3 ст. 20 УПК РФ;
- ложно признал Палкина С.В. потерпевшим вместо АО «ФЭЗ», игнорируя принципы корпоративного права;
- проигнорировал устав АО «ФЭЗ», закрепляющий право подачи заявлений за органами управления общества.

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 УК РФ):

- привлек меня к ответственности без доказательств события преступления, несмотря на решения арбитражных судов всех инстанций о законности сделки;
- сфабриковал мой статус как «инженера по реализации» АО «ФЭЗ», хотя я оказывал юридические услуги как индивидуальный предприниматель;
- сформулировал неконкретное обвинение с неустановленными обстоятельствами, что нарушает ст. 171 УПК РФ.

Незаконное задержание (ст. 301 УК РФ):

- объявил меня в розыск 01.04.2024 и в международный розыск 18.12.2024 без предварительного уведомления о необходимости явки;
- не направлял повестки по известному адресу регистрации;
- знал о моем фактическом проживании в Сербии (г. Белград), где я законно проживаю на основании вида на жительство, но не предпринял попыток установления контакта через дипломатические каналы.

Фальсификация доказательств и служебный подлог (ст. 303, 292 УК РФ):

- внес в процессуальные документы ложные сведения о моем статусе сотрудника АО «ФЭЗ»;
- искажил мою роль в выборе оценочной компании;
- представил в суд устаревшее постановление о привлечении, вводя суд в заблуждение.

2. Заключение арбитражных судов о законности спорной сделки

Предметом уголовного дела является сделка купли-продажи земельного участка (кадастровый номер 50:44:0030301:1068) между АО «ФЭЗ» и ООО «Карат-Е», одобренная советом директоров АО «ФЭЗ» (протокол № 58 от 28.12.2021), оформленная договором от 10.01.2022 № 10-01/зем и зарегистрированная 28.01.2022.

По итогам рассмотрения арбитражного дела № А41-20164/2022 судебные инстанции всех уровней установили:

Арбитражный суд Московской области (решение от 27.06.2024), Десятый арбитражный апелляционный суд (постановление от 13.09.2024), Арбитражный суд Московского округа (постановление от 24.01.2025) и Верховный Суд РФ (определение от 12.05.2025 № 305-ЭС25-2786) единогласно пришли к выводу:

- сделка не являлась крупной (составляла 3,95% от балансовой стоимости активов АО «ФЭЗ» — 1 038 600 000 руб.);
- дополнительным соглашением от 28.11.2022 цена участка увеличена до 41 026 000 руб., что соответствует рыночной стоимости (39 550 143 руб.) и приближается к кадастровой (42 325 271,97 руб.);
- ущерб АО «ФЭЗ» и его акционерам отсутствует;
- действия АО «ФЭЗ» и ООО «Карат-Е» признаны добросовестными.

Данные выводы арбитражных судов исключают преступный характер сделки и наличие ущерба, что делает квалификацию по ч. 4 ст. 159 УК РФ юридически необоснованной.

3. Отсутствие служебного положения и умысла

Я, Лаговский Д.В., не являлся штатным сотрудником АО «ФЭЗ» и не занимал должность «инженера по реализации», как ложно указано в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. Я оказывал юридические услуги в качестве индивидуального предпринимателя на основании гражданско-правового договора, что подтверждается:

- договором на оказание юридических услуг;
- актами выполненных работ;
- документами об оплате услуг;
- показаниями генерального директора Панова А.В. и сотрудника Войновой Ю.Ю.

Мое участие в спорной сделке ограничивалось:

- поиском оценочной компании (ООО «Компания оценки и права») по поручению руководства АО «ФЭЗ»;
- подготовкой проекта договора купли-продажи;
- подачей документов на государственную регистрацию в МФЦ по доверенности.

При этом я:

- не входил в совет директоров и не участвовал в принятии решения о сделке;
- не имел управленческих полномочий и служебного положения в АО «ФЭЗ»;
- не был осведомлен о заинтересованности Ачкасова В.В. и Куликова В.Н.;
- не получал личной выгоды от сделки.

4. Отсутствие ущерба как обязательного признака состава преступления

Обвинение утверждает, что АО «ФЭЗ» причинен ущерб в размере кадастровой стоимости участка (42 325 271,97 руб.), а акционерам Палкину С.В. и Зеновой Н.П. — пропорциональный ущерб. Однако данное утверждение опровергается следующими обстоятельствами:

- сделка полностью оплачена в размере 41 026 000 руб. (12 500 000 руб. в январе 2022 г. + доплата 28 526 000 руб. в ноябре-декабре 2022 г.);
- арбитражные суды всех инстанций признали цену рыночной и установили отсутствие ущерба;
- имущество передано по взаимному соглашению, одобренному советом директоров.

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ № 48 от 30.11.2017, мошенничество предполагает безвозмездное изъятие чужого имущества, что в данном деле отсутствует.

5. Причинение мне тяжкого ущерба преступными действиями следователя

Незаконные действия следователя Саликова Ю.М. причинили мне значительный ущерб:

Материальный ущерб:

- задержание в Сербии на 21 день (08.04.2025) с содержанием в СИЗО;
- расходы на правовую защиту;
- невозможность ведения предпринимательской деятельности;
- потеря деловых контактов и репутации.

Моральный ущерб:

- ограничение свободы передвижения в связи с международным розыском;
- психологические страдания от неопределенности правового положения;
- стресс от необоснованного уголовного преследования.

Мое фактическое проживание в Сербии (г. Белград) на законных основаниях (вид на жительство) было известно следствию, однако никаких попыток установления контакта через официальные каналы не предпринималось. Вместо этого было принято решение об объявлении в международный розыск, что повлекло мое задержание и содержание под стражей.

6. Исчерпание иных средств защиты

Мною предпринимались неоднократные попытки защиты законными способами: направлены обращения в Генеральную прокуратуру РФ, все обращения остаются без надлежащего рассмотрения, поступают только формальные отписки.

ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Согласно ч. 1 п. 2 ст. 24 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению за отсутствием в деянии состава преступления.

В соответствии со ст. 39 УПК РФ руководитель следственного органа уполномочен отменять незаконные и необоснованные постановления следователя.

На основании ст. 214 УПК РФ следователь обязан немедленно прекратить уголовное дело при наличии оснований, предусмотренных ст. 24 УПК РФ. Согласно ст. 213 УПК РФ уголовное дело прекращается по постановлению следователя.

Согласно ст. 121 УПК РФ ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению непосредственно после его заявления, а в случае невозможности немедленного принятия решения — не позднее 3 суток со дня его заявления.

ХОДАТАЙСТВО

На основании изложенного, руководствуясь ст. 39, 121, 213 и 214 УПК РФ, а также в рамках ваших полномочий руководителя следственного органа, **ПРОШУ:**

1. **Назначить следователя по уголовному делу № 42401460225000036** и уведомить об этом меня и моего защитника в установленном законом порядке.
2. **Дать указание следователю о прекращении уголовного дела № 42401460225000036** за отсутствием состава преступления в соответствии с ч. 1 п. 2 ст. 24 УПК РФ.
3. **Признать действия следователя Саликова Ю.М. преступными** и направить материалы для возбуждения уголовного дела по ст. 285, 286, 292, 299, 301, 303 УК РФ.
4. **Отменить все незаконные процессуальные решения**, включая постановления о возбуждении дела, объявлении в розыск и международный розыск.
5. **Признать меня потерпевшим** от преступных действий следователя Саликова Ю.М.
6. **Провести проверку возможной коррупционной связи** между следователем Саликовым Ю.М. и заявителем Палкиным С.В.
7. **Принять меры для возмещения причиненного мне ущерба** в результате незаконного уголовного преследования.
8. **Рассмотреть данное ходатайство в соответствии со ст. 121 УПК РФ** — непосредственно после его заявления, а в случае невозможности немедленного принятия решения — не позднее 3 суток со дня его заявления.
9. **Уведомить о результатах рассмотрения ходатайства** по адресу электронной почты: 1448884@gmail.com.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Копия постановления о выделении уголовного дела № 42401460225000036 от 01.04.2024.
2. Копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого от 26.12.2024.
3. Копия определения Верховного Суда РФ от 12.05.2025 № 305-ЭС25-2786.
4. Копия выписки из ЕГРИП, подтверждающей статус индивидуального предпринимателя.

5. Копия заявления о преступных действиях следователя Саликова Ю.М.

«30» мая 2025 года



Лаговский Дмитрий Владимирович

Председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину А.И.

от: Лаговского Дмитрия Владимировича
адрес регистрации: Московская область, Щелковский городской округ, п. Литвиново, д. 13, кв. 54
место фактического проживания: Республика Сербия, г. Белград
контактный e-mail: 1448884@gmail.com

ЖАЛОБА
о нарушении порядка рассмотрения сообщений о преступлениях (ст. 144–145 УПК РФ)

Уважаемый Александр Иванович!

Настоящим обращаюсь с жалобой на **нарушение установленного порядка рассмотрения сообщений о преступлениях** должностными лицами Следственного комитета Российской Федерации при рассмотрении моих заявлений, поданных в порядке ст. 141, 144, 145 УПК РФ.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

24 мая 2025 года мною поданы через официальный сайт Следственного комитета РФ два сообщения о преступлениях:

1. **Сообщение о преступлении, предусмотренном ст. 307 УК РФ** (дача заведомо ложных показаний), совершенном гражданином Палкиным С.В.
2. **Сообщение о преступлениях, предусмотренных ст. 285, 286, 299, 301, 303, 294, 292, 293 УК РФ**, совершенных следователем Саликовым Ю.М. в связи с незаконным возбуждением уголовного дела № 12201460225000286 и иными противоправными действиями.

Указанные документы поданы именно **как сообщения о преступлениях для проведения проверки в порядке УПК РФ**, а не как обращения граждан по Федеральному закону от 02.05.2006 № 59-ФЗ.

НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Вместо обязательной регистрации сообщений в Книге учёта сообщений о преступлениях (КУСП) и проведения проверки в соответствии со ст. 144–145 УПК РФ, должностные лица Следственного комитета РФ **неправомерно переадресовали оба сообщения в Генеральную прокуратуру РФ**, что подтверждается официальными ответами СК РФ:

- № 221/4-Р-21604-25/106759 от мая 2025 года
- № 221/4-Р-21622-25/106707 от мая 2025 года

Данные действия нарушают:

1. Статью 144 УПК РФ — орган дознания, дознаватель, следователь обязаны принять сообщение о преступлении и в пределах компетенции провести его проверку.

2. Статью 145 УПК РФ — обязанность вынести мотивированное постановление по результатам рассмотрения сообщения о преступлении.

3. Статью 151 УПК РФ — расследование преступлений, предусмотренных ст. 285, 286, 292, 293, 294, 299, 301, 303 УК РФ, **относится к исключительной компетенции Следственного комитета РФ**. Следовательно, переадресация сообщений в Генеральную прокуратуру противоречит закону.

Систематический характер подобных нарушений свидетельствует о возможном наличии в действиях должностных лиц признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) или ст. 293 УК РФ (халатность).

Учитывая, что предметом сообщений являются действия должностных лиц правоохранительных органов, а также принимая во внимание возможные факты злоупотреблений в территориальных органах СК России по Московской области и СК России по г. Москве, существует обоснованная необходимость рассмотрения данной жалобы исключительно в центральном аппарате Следственного комитета РФ во избежание конфликта интересов и обеспечения объективности проверки.

ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Согласно разъяснениям Верховного Суда РФ и сложившейся судебной практике, **любое сообщение о совершении преступления**, независимо от формы подачи, подлежит обязательной регистрации и проверке в порядке ст. 144–145 УПК РФ.

Подведомственность расследования определяется исходя из состава преступления, а не от того, кем оно совершено, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом.

ПРОШУ:

ОСОБО ПРОШУ рассмотреть данную жалобу в центральном аппарате Следственного комитета РФ БЕЗ ПЕРЕДАЧИ в территориальные структурные подразделения (СК России по Московской области, СК России по г. Москве), поскольку:

- предметом жалобы являются действия должностных лиц правоохранительных органов
 - имеются основания полагать наличие фактов злоупотреблений в указанных территориальных органах СК РФ
 - передача жалобы в территориальные подразделения может привести к конфликту интересов и необъективному рассмотрению
1. **Принять данную жалобу к рассмотрению** и провести проверку законности действий должностных лиц Следственного комитета РФ силами центрального аппарата.
 2. **Обеспечить надлежащую регистрацию** моих сообщений от 24.05.2025 в КУСП и проведение проверок в порядке ст. 144–145 УПК РФ в отношении:
 - Палкина С.В. по признакам ст. 307 УК РФ
 - Саликова Ю.М. по признакам ст. 285, 286, 299, 301, 303, 294, 292, 293 УК РФ
 3. **По результатам проверок** вынести мотивированные постановления в соответствии с требованиями УПК РФ.

4. **При установлении нарушений** — принять меры к привлечению виновных лиц к ответственности.
5. **О результатах рассмотрения** жалобы уведомить в письменном виде в установленный законом срок.

О положениях ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос) предупреждён.

Дата: «10» июня 2025 года

Подпись:



/Лаговский Д.В./

Приложения:

1. Копии ответов СК РФ № 221/4-Р-21604-25/106759 и № 221/4-Р-21622-25/106707
2. Копии поданных сообщений о преступлениях от 24.05.2025

**В Следственное управление Следственного
комитета**

Российской Федерации по Московской области

Адрес: 143400, Московская область,
г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 4

От: Лаговского Дмитрия Владимировича

Адрес: Московская область, Щелковский городской
округ,

поселок Литвиново, дом 13, квартира 54

Телефон: +38165 230-48-25

Копии:

1. В Управление собственной безопасности ФСБ России
Адрес: 101000, г. Москва, ул. Большая Лубянка, д. 1/3
2. В Управление ФСБ России по Московской области
Адрес: 141500, Московская область, г. Химки,
Химки-8, ул. Победы, д. 11, корп. 2
3. В 6-ю службу (Службу по защите конституционного
строения и борьбе с терроризмом) ФСБ России
Адрес: 101000, г. Москва, ул. Большая Лубянка, д. 1/3
4. Во 2-ю службу (Службу экономической
безопасности), 12-е управление (по борьбе с
коррупцией в органах власти и правоохранительных
структурах) ФСБ России
Адрес: 101000, г. Москва, ул. Большая Лубянка, д. 1/3
5. В Управление собственной безопасности
ГУ МВД России по Московской области
Адрес: 125009, г. Москва, Никитский пер., д. 3

ЗАЯВЛЕНИЕ

**о проведении проверки законности действий должностного лица (в порядке
ст. 141, 144-145 УПК РФ)**

В соответствии со статьями 141, 144-145 УПК РФ прошу провести проверку по фактам возможных неправомерных действий следователя Саликова Ю.М., руководителя следственной группы – заместителя начальника 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области. Прошу проверить наличие признаков преступлений, предусмотренных:

- ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)
- ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)
- ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности)
- ст. 301 УК РФ (незаконное задержание)
- ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств)
- ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия)
- ст. 293 УК РФ (халатность)
- ст. 292 УК РФ (служебный подлог)

I. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

26 октября 2022 года следователем Саликовым Ю.М. было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № 12201460225000286 по признакам преступления,

предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту приобретения путём обмана права на земельный участок с кадастровым номером 50:44:0030301:1068, принадлежащий АО «Фрязинский экспериментальный завод» (далее – АО «ФЭЗ»).

21 марта 2024 года в отношении меня было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В процессе рассмотрения дела следователем Саликовым Ю.М. неоднократно выносились постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Последнее по времени мне известное постановление о привлечении меня в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ датировано 26 декабря 2024 года. Ни об одном из этих постановлений, как и о самом факте моего уголовного преследования следователь Саликов Ю.М. меня не уведомлял.

1 апреля 2024 года следователем Саликовым Ю.М. было вынесено постановление о выделении из уголовного дела № 12201460225000286 уголовного дела в отношении меня, Лаговского Дмитрия Владимировича, с присвоением ему № 42401460225000036 и принятием к своему производству.

1 апреля 2024 года следователем Саликовым Ю.М. было вынесено постановление о моем объявлении в розыск.

18 декабря 2024 года ст.оперуполномоченным ОУР МУ МВД России "Щелковское" майором полиции Тишиным (ой) Ю.В. было вынесено постановление о моем объявлении в международный розыск.

27 декабря 2024 года Тверским районным судом г.Москвы было вынесено решение о моем аресте.

В результате незаконных действий следователя Саликова Ю.М. я был задержан на территории Республики Сербия 08 апреля 2025 года, где содержался под стражей в течение 21 дня, что причинило мне значительные моральные и физические страдания, а также материальный ущерб.

II. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ САЛИКОВА Ю.М.

1. Незаконное возбуждение уголовного дела (ст. 285, 286 УК РФ)

1.1. Нарушение порядка возбуждения уголовного дела

В соответствии с ч. 3 ст. 20 и ст. 23 УПК РФ, уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 159-159.6, 160, 165 УК РФ, если эти преступления причинили вред исключительно коммерческой организации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием, возбуждаются не иначе как по заявлению руководителя данной организации или с его согласия.

Как следует из материалов дела, основанием к возбуждению уголовного дела послужило заявление адвоката Трофимчука Вадима Олеговича, поданное в интересах гражданина Палкина Сергея Валентиновича (КУСП 19503 от 14 сентября 2022 г.), являющегося лишь одним из миноритарных акционеров АО «ФЭЗ». При этом в материалах дела отсутствуют какие-либо иные заявления о преступлении, поданные в порядке ст. 144-145 УПК РФ.

Однако заявление о возбуждении уголовного дела от имени АО «ФЭЗ» не подавалось ни генеральным директором общества Пановым А.В., ни советом директоров, ни общим собранием акционеров. Более того, Панов А.В. также является обвиняемым по данному делу.

Согласно п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 г. № 48 "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности", в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 20 УПК РФ, когда потерпевшим является коммерческая организация, уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 159-159.6 УК РФ и другими, возбуждаются по заявлению:

1. Лица, являющегося единоличным руководителем организации;
2. Руководителя коллегиального исполнительного органа;
3. Лица, уполномоченного руководителем представлять интересы организации в уголовном судопроизводстве.

В случае, если в совершении преступления подозревается руководитель коммерческой организации, заявление должно исходить от органа управления организации, в компетенцию которого входит избрание/назначение руководителя, либо от лица, уполномоченного этим органом.

1.2. Игнорирование уставных положений АО «ФЭЗ»

Из представленных документов следует, что согласно Уставу АО «ФЭЗ», органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров общества
- совет директоров
- генеральный директор

Генеральный директор назначается советом директоров общества. На момент возбуждения уголовного дела и до предъявления обвинения, должность генерального директора занимал Панов А.В., которому также предъявлено обвинение по делу 01 апреля 2024 года, спустя 1,5 года после возбуждения уголовного дела.

В соответствии с уставными положениями, заявление о возбуждении уголовного дела по факту преступления, причинившего вред АО «ФЭЗ», могло быть подано исключительно одним из следующих уполномоченных органов:

- общим собранием акционеров;
- советом директоров;
- генеральным директором общества.

Однако ни адвокат Трофимчук В.О., ни гражданин Палкин С.В. не были наделены в установленном законом порядке правом подавать заявление о возбуждении уголовного дела от имени АО «ФЭЗ». Более того, из материалов дела следует, что соответствующие органы управления общества заявления не подавали.

При этом следователь Саликов Ю.М., действуя за пределами своих полномочий, не вправе был назначать представителей коммерческой организации, уполномоченных подавать заявления о возбуждении уголовного дела. Следователь не имеет полномочий определять, кто от имени юридического лица обладает правом подачи таких заявлений — это право закреплено внутренними документами общества и законодательством РФ.

Следователь Саликов Ю.М. не мог самостоятельно «узаконивать» или принимать к рассмотрению заявления, поданные лицами, не уполномоченными представлять интересы АО «ФЭЗ». Тем самым он допустил существенное процессуальное нарушение — возбуждение уголовного дела на основании неподтверждённого и неправомерного заявления.

Особое внимание следует обратить на то, что на момент предъявления обвинения по делу должность генерального директора, обладающего правом подачи заявления, занимал Панов А.В., которому также предъявлено обвинение. Ни от одного из уполномоченных органов управления АО «ФЭЗ» заявление о возбуждении уголовного дела не поступало.

Таким образом, действия следователя Саликова Ю.М. могут квалифицироваться как злоупотребление должностными полномочиями и/или превышение полномочий (ст. 285, 286 УК РФ), повлекшие возбуждение уголовного дела с грубыми нарушениями закона, что ставит под сомнение законность всех последующих процессуальных действий по делу.

1.3. Необоснованное признание потерпевшим миноритарного акционера

Следователь Саликов Ю.М. незаконно признал потерпевшим по делу миноритарного акционера Палкина С.В., а не само юридическое лицо АО «ФЭЗ», что противоречит как нормам уголовно-процессуального законодательства (ч. 1 ст. 42 УПК РФ), так и положениям гражданского законодательства.

В соответствии с ч. 1 ст. 66 Гражданского кодекса РФ и п. 1-3 ст. Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", имущество акционерного общества (в данном случае - земельный участок с кадастровым номером 50:44:0030301:1068) не принадлежит его акционерам, а является собственностью самого общества. Таким образом, при отчуждении имущества общества ущерб причиняется непосредственно юридическому лицу, а не его акционерам.

При этом в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства причинения непосредственного ущерба Палкину С.В., включая отсутствие доказательств уменьшения рыночной стоимости принадлежащих ему акций.

1.4. Необоснованное выдвижение обвинения

Обвинение, предъявленное мне, Лаговскому Д.В., а также Ачкасову В.В., Панову А.В. и Куликову В.Н., является необоснованным, поскольку фактические обстоятельства дела свидетельствуют об отсутствии причинения имущественного вреда как АО «ФЭЗ», так и его акционерам. Согласно материалам дела, на расчётный счёт АО «ФЭЗ» от покупателя земельного участка ООО «КАРАТ-Е» была переведена сумма в размере 41 026 000 рублей, что соответствует рыночной стоимости земельного участка. Данный факт прямо противоречит версии обвинения о реализации земельного участка по заниженной стоимости.

1.5. Выводы по данному пункту

Действия следователя Саликова Ю.М. по возбуждению уголовного дела № 12201460225000286 в отношении меня, Лаговского Д.В., а также Ачкасова В.В., Панова А.В. и Куликова В.Н. содержат признаки злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), поскольку:

1. Уголовное дело возбуждено в нарушение требований ч. 3 ст. 20 и ст. 23 УПК РФ;
2. Потерпевшим по делу незаконно признан миноритарный акционер, а не само юридическое лицо;
3. Отсутствуют доказательства причинения ущерба как юридическому лицу, так и его акционерам;
4. В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, возбуждённое уголовное дело подлежит прекращению по основанию отсутствия заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению.

Указанные нарушения являются существенными и свидетельствуют о незаконном уголовном преследовании в отношении меня и других обвиняемых по данному делу.

2. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 УК РФ)

2.1. Фактические обстоятельства и юридическое обоснование

Следователь Саликов Ю.М. привлёк меня, Лаговского Дмитрия Владимировича, к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ при отсутствии события преступления и объективных доказательств моей причастности, что образует состав преступления, предусмотренного ст. 299 УК РФ.

В соответствии со ст. 299 УК РФ, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела наказывается лишением свободы на срок до семи лет. Данная статья направлена на защиту граждан от необоснованного уголовного преследования и требует доказательства умышленных действий должностного лица.

2.2. Доказательства необоснованности предъявленного обвинения

2.2.1. Отсутствие события преступления

Согласно фактическим обстоятельствам дела, Акционерное общество «ФЭЗ» получило от покупателя земельного участка — ООО «Карат-Е» — денежные средства в размере 41 026 000 рублей за земельный участок с кадастровым номером 50:44:0030301:1068. Эта сумма фактически превышает ту, которая указана в обвинении как стоимость участка.

Даже если гипотетически предположить наличие занижения цены сделки (что уже было опровергнуто в рамках арбитражного судопроизводства), необходимо учитывать, что по сделке до государственной регистрации был произведён авансовый платёж в размере 12 500 000 рублей. Следовательно, потенциальный материальный ущерб должен быть скорректирован как минимум на эту сумму, однако следствием это обстоятельство проигнорировано.

Более того, обвинение по делу не соответствует требованиям определённости и ясности, поскольку не содержит чётко установленной суммы ущерба. В материалах уголовного дела представлены несколько экспертных заключений, в каждом из которых указана разная величина предполагаемого ущерба. В дополнение к этому в рамках арбитражного разбирательства также была проведена судебная экспертиза, установившая ещё одну, отличную сумму.

Такое расхождение в оценках исключает наличие достоверных и объективных данных о наличии и размере имущественного вреда. Учитывая, что признак причинения ущерба является обязательным элементом состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, отсутствие достоверного и единого экспертного вывода, а также отсутствие установленного ущерба обществу или акционерам свидетельствуют об отсутствии события преступления.

2.2.2. Неконкретность обвинения и нарушение требований ст. 171 УПК РФ. Нарушение конституционных прав

В постановлении о привлечении меня в качестве обвиняемого отсутствуют конкретные и достоверные сведения о моей предполагаемой роли в инкриминируемом преступлении:

- Не указаны конкретные действия, которые я якобы совершил;
- Отсутствуют точные даты и место совершения инкриминируемых действий;
- Не представлены доказательства наличия предварительного сговора между мной и другими обвиняемыми;

- Объем обвинений в отношении меня несоразмерно мал: из всего обвинительного постановления, состоящего из 19 страниц, моей роли посвящено всего 3 абзаца, тогда как обязанности и действия других лиц описаны на более чем 10 страницах;
- Большая часть текста обвинения содержит выдержки из уставов организаций и иных документов, описывающих должностные обязанности других лиц, к которым я не имею никакого отношения.

Такая неконкретность и расплывчатость обвинения противоречит требованиям статьи 171 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой постановление о привлечении в качестве обвиняемого должно содержать чёткое описание преступления с указанием времени, места его совершения, а также иных существенных обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Дополнительно отмечаю, что обвинение содержит голословные утверждения о якобы существующем предварительном сговоре с Ачкасовым В.В., при этом следствием не представлены какие-либо доказательства наличия между нами личных, профессиональных или иных связей. Заявляю, что:

- Ачкасов В.В. не является моим родственником, руководителем, другом, одноклассником, одноклассником или иным аффилированным со мной лицом;
- Доказательств обратного следствием не представлено.

Отсутствие конкретных, чётких и доказанных обвинений нарушает мои конституционные права, в частности право на защиту, презумпцию невиновности (статья 49 Конституции РФ), а также нарушает принципы законности и справедливого судебного разбирательства, закреплённые в УПК РФ.

Таким образом, постановление о привлечении меня в качестве обвиняемого содержит существенные процессуальные нарушения, которые являются основанием для его отмены или прекращения уголовного дела в отношении меня.

2.2.3. Ложные сведения в обвинении

В постановлении о привлечении меня к уголовной ответственности ложно указано, что я являюсь сотрудником АО «ФЭЗ» в должности инженера по реализации. На самом деле я не состоял в трудовых отношениях с АО «ФЭЗ», а оказывал юридические услуги как индивидуальный предприниматель на основании заключённого между мной и АО «ФЭЗ» договора об оказании юридических услуг. Это подтверждается следующими доказательствами:

- Договором об оказании юридических услуг между мной как ИП и АО «ФЭЗ»;
- Актами выполненных работ;
- Платёжными документами, подтверждающими оплату моих услуг;
- Отсутствием трудового договора и приказа о приёме меня на работу в АО «ФЭЗ»;
- Показаниями генерального директора Панова А.В. и главного бухгалтера Войновой Ю.Ю.;
- Моими собственными показаниями, зафиксированными в протоколе допроса свидетеля от 06 декабря 2022 года.

Искажение моего юридического статуса является существенным, поскольку дало основание следствию квалифицировать мои действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ как совершённые с использованием служебного положения, тогда как фактически такого служебного положения у меня не было.

Кроме того, в обвинении утверждается, что я якобы по указанию Ачкасова В.В. должен был выполнять действия по поиску организации для проведения оценки

земельного участка. Однако материалы дела однозначно опровергают это утверждение. Согласно показаниям, а также иным материалам дела, данная просьба исходила от генерального директора Панова А.В., который инициировал проведение оценки земельного участка с целью снижения её кадастровой стоимости.

Следует также отметить, что с оценочной компанией АО «ФЭЗ» работал и ранее: она проводила оценку другого объекта. Эти предыдущие оценки на данный момент никем не оспорены и считаются достоверными.

Условия договора, включая цену и иные существенные положения, определял именно Панов А.В., что подтверждается его собственными показаниями и иными материалами дела.

Отмечаю, что совет директоров АО «ФЭЗ» 28.12.2021 года я не созывал, на его заседании не присутствовал и не имел никакого отношения к его проведению. Мне известны лишь факты, что заседание состоялось и были приняты определённые решения. Я не являюсь членом совета директоров АО «ФЭЗ» и никогда им не был. Обычно я выступаю в роли секретаря совета директоров, был избран на эту должность на первом после выборов в 2021 году заседании совета директоров. Однако на данном заседании я отсутствовал и не исполнял обязанности секретаря. Эти обстоятельства подтверждаются показаниями всех членов совета директоров, а также протоколом заседания, в котором моей фамилии нет.

Кроме того, я не подписывал договор купли-продажи земельного участка и не имел никакого отношения к его заключению, включая определение цены и других условий договора.

Наконец, в обвинении отсутствует обоснование преступного характера факта изготовления проекта договора купли-продажи земельного участка и последующей передачи подписанного договора руководителями соответствующих организаций для государственной регистрации. Не объяснено, каким образом данные действия могут квалифицироваться как преступные, учитывая, что подготовка и передача такого договора являются обычной юридической практикой в ходе оформления сделок с недвижимостью.

Отмечаю, что я неоднократно оказывал подобного рода услуги, что подтверждается нотариальной доверенностью № 50 АБ 2542316 от 02.07.2019 года, то есть за полтора года до совершения данной сделки.

Отсутствует указание на нарушение конкретных норм законодательства, что ставит под сомнение правомерность предъявленных обвинений.

2.2.4. Отсутствие полномочий на совершение инкриминируемых действий

Я не являюсь учредителем, участником, акционером или бенефициаром АО «ФЭЗ» либо других организаций, упомянутых в материалах дела. У меня отсутствовали любые корпоративные или управленческие полномочия, позволяющие действовать от имени этих юридических лиц, принимать решения, распоряжаться имуществом или финансовыми средствами.

Моя деятельность ограничивалась оказанием юридических услуг в качестве индивидуального предпринимателя на основании гражданско-правового договора с АО «ФЭЗ». Я не был штатным сотрудником, не занимал должность «инженера по реализации» или какой-либо иной должности в АО «ФЭЗ», и не имел каких-либо полномочий представлять интересы общества.

Я не участвовал в переговорах о заключении сделки купли-продажи земельного участка, не определял её условия, включая цену и порядок расчётов, не подписывал

договор и иные документы от имени сторон, не утверждал и не визировал их. Совет директоров АО «ФЭЗ» я не собирал, не присутствовал на его заседании, моя фамилия в протоколе отсутствует, что подтверждается материалами дела и показаниями членов совета директоров.

Кроме того, я не осуществлял выбор оценочной организации. Инициатива проведения оценки исходила от генерального директора Панова А.В., который и ранее взаимодействовал с данной оценочной организацией по иным объектам. Эти ранее выполненные оценки никем не оспорены и признаются достоверными. Договор с оценочной организацией заключался по инициативе Панова, именно он определял все существенные условия, включая цену.

Следователь Саликов Ю.М., обладая доступом ко всем этим материалам — договорам, платёжным документам, протоколам, показаниям свидетелей и других участников процесса, — не мог не знать об отсутствии у меня каких-либо полномочий или роли в совершении инкриминируемых действий. Тем не менее, обвинение было предъявлено, что свидетельствует о его заведомо необоснованном характере и нарушении принципов объективности и добросовестности расследования.

2.3. Игнорирование преюдициальных судебных актов

Следственные органы полностью игнорируют вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов, которые прямо подтверждают законность и действительность сделки, ставшей предметом уголовного преследования:

1. Решение Арбитражного суда Московской области от 27 июня 2024 года по делу № А41-20164/2022.

Суд отказал в удовлетворении иска о признании сделки купли-продажи земельного участка недействительной, установив, что ООО «Карат-Е» оплатило участок в размере, значительно превышающем его кадастровую стоимость. При этом суд отметил, что сделка была совершена в полном соответствии с требованиями гражданского законодательства, не нарушала права акционеров и не повлекла ущерба для общества.

В частности, судом проверено соблюдение норм Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующих порядок и условия совершения сделок, а также требований Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», направленных на защиту интересов акционеров и общества в целом. Кроме того, сделка не противоречила положениям устава АО «ФЭЗ», что исключает возможность признания её недействительной на основании внутренних корпоративных норм.

Отсутствие ущерба для общества подтверждается тем, что цена продажи земельного участка была выше кадастровой стоимости, а значит, общество не понесло убытков, а наоборот, получило экономическую выгоду. Таким образом, все правовые нормы и корпоративные процедуры были соблюдены, что исключает основания для признания сделки недействительной и подтверждает её законность и добросовестность.

2. Постановление № 10АП-16791/2024 Десятого арбитражного апелляционного суда от 13 сентября 2024 года.

Решение суда первой инстанции оставлено без изменений, апелляционная жалоба отклонена.

3. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 24 января 2025 года.

Кассационная инстанция подтвердила законность сделки, отказав в удовлетворении жалобы.

4. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 12 мая 2025 года по делу № № 305-ЭС25-2786.

Отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ, поскольку суды правомерно пришли к выводу об отсутствии нарушений закона и недоказанности причинения какого-либо ущерба.

Согласно **части 1 статьи 90 УПК РФ**, обстоятельства, установленные вступившими в законную силу судебными актами, принятыми в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются доказанными и подлежат учёту без дополнительной проверки. Данные решения обязательны для следователя, дознавателя, прокурора и суда, рассматривающих уголовное дело. При этом они не могут предрешать виновность лиц, не участвовавших в соответствующем судебном процессе.

Таким образом, игнорирование следователем Саликовым Ю.М. указанных преюдициальных судебных актов не только противоречит требованиям УПК РФ, но и подтверждает предвзятость, необъективность и заведомо необоснованный характер уголовного преследования.

2.4. Заключение по данному пункту

Проведённый анализ материалов уголовного дела, применёмого законодательства и судебной практики свидетельствует о наличии признаков преступления, предусмотренного **статьёй 299 УК РФ – привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности**, совершённого следователем Саликовым Ю.М. В частности:

- **Привлечение меня к уголовной ответственности в отсутствие события преступления**, что прямо подтверждается вступившими в законную силу решениями арбитражных судов, признавших оспариваемую сделку законной, а также подтвердивших отсутствие ущерба.
- **Сознательное искажение моего юридического статуса** – в обвинении я ложно указан как сотрудник АО «ФЭЗ», тогда как в действительности оказывал юридические услуги как индивидуальный предприниматель. Это позволило следствию необоснованно квалифицировать мои действия как совершённые с использованием служебного положения по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
- **Игнорирование преюдициальных судебных актов**, имеющих обязательную силу для органов предварительного расследования в силу ст. 90 УПК РФ, – несмотря на то, что этими актами установлено отсутствие нарушений законодательства и имущественного ущерба.
- **Отсутствие в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого конкретных данных о моих действиях** – не указано, какие именно действия я якобы совершил, в каком месте, в какое время, при каких обстоятельствах, а также отсутствуют доказательства предварительного сговора с иными фигурантами дела.
- **Отсутствие у меня полномочий на совершение инкриминируемых действий**, что подтверждается как фактическими обстоятельствами дела, так и материалами, включая документы, свидетельские показания и протоколы заседаний.

Указанные обстоятельства в совокупности свидетельствуют о **заведомой необоснованности** привлечения меня к уголовной ответственности и составляют

признаки объективной стороны состава преступления, предусмотренного **статьёй 299 УК РФ**.

3. Незаконное задержание (ст. 301 УК РФ)

Моё задержание, последовавшее за объявлением в международный розыск, является **незаконным**, а действия следователя Саликова Ю.М. содержат признаки преступления, предусмотренного **статьёй 301 УК РФ – незаконное задержание, соединённое со злоупотреблением должностными полномочиями**.

3.1. Отсутствие оснований для розыска

Следователь Саликов Ю.М. **не располагал законными основаниями для объявления меня в розыск**, поскольку:

- В материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие, что я был **надлежащим образом уведомлён** о необходимости явки к следователю. В мой адрес **не направлялись повестки** по месту официальной регистрации или по месту фактического проживания.
- **Не предпринимались попытки установить со мной связь** ни через почту, ни через иные законные способы уведомления (в том числе электронные ресурсы, общедоступные каналы или посредство родственников), несмотря на то что **органы следствия располагали всей необходимой информацией**.
- Следователь не предпринял мер для проверки моего местонахождения по адресу регистрации, что подтверждается отсутствием в деле актов о посещении или повесток.
- Мне **не сообщалось о дате, месте и времени допроса** либо других следственных действий, на которые я якобы не явился. Таким образом, у меня **не было объективной возможности** участвовать в следственных действиях.

3.2. Следствию было известно моё местонахождение

- Следователь **достоверно знал мой адрес регистрации** в Российской Федерации: Московская область, Щелковский городской округ, посёлок Литвиново, д. 13, кв. 54.
- Также ему было известно о моем **фактическом и легальном пребывании в г. Белграде, Республика Сербия**, где я:
 - находился **на законных основаниях**, имея вид на жительство и регистрацию;
 - **не скрывался**, вёл **открытый образ жизни**, общался с родственниками и коллегами в России, регулярно выходил на связь;
 - **не менял места жительства**, не предпринимал попыток уклониться от следствия.

Таким образом, обвинения в том, что я якобы «скрылся от органов следствия», являются **необоснованными и заведомо ложными**.

3.3. Незаконное выделение уголовного дела

Следователь **искусственно выделил уголовное дело в отдельное производство**, мотивируя это тем, что я якобы «уклоняюсь от следствия». Однако в постановлении о выделении **отсутствует обоснование**, удовлетворяющее требованиям **ч. 2 ст. 154 УПК РФ**, которая допускает выделение дела только при условии, что это **не повлияет на полноту и объективность расследования**.

На практике же такое выделение привело к нарушению моих процессуальных прав, необоснованному возбуждению международного розыска и **фактическому незаконному задержанию за рубежом**.

3.4. Незаконное задержание в Сербии

В результате действий следствия я был:

- **задержан на территории Республики Сербия** в порядке международного розыска;

- помещён под стражу на **21 день** в ожидании решения по вопросу экстрадиции, что привело к:
 - **нарушению моих прав на свободу и личную неприкосновенность** (ст. 22 Конституции РФ, ст. 5 Европейской конвенции о защите прав человека);
 - **моральным и репутационным последствиям**, а также значительным материальным затратам на правовую защиту за границей;
 - **нарушению ст. 301 УК РФ**, предусматривающей ответственность за **заведомо незаконное задержание** лица должностным лицом правоохранительных органов.

Таким образом, действия следователя Саликова Ю.М. по инициированию моего розыска и задержания, **не подкреплённые ни доказательствами, ни правовыми основаниями**, являются **незаконными и противоправными**, что влечёт необходимость их надлежащей правовой оценки, в том числе в рамках уголовного разбирательства по ст. 301 УК РФ.

4. Фальсификация доказательств и служебный подлог (ст. 303, 292 УК РФ)

В ходе предварительного следствия следователем Саликовым Ю.М. допущены действия, содержащие признаки **фальсификации доказательств (ст. 303 УК РФ)** и **служебного подлога (ст. 292 УК РФ)**, выразившиеся в следующем:

4.1. Заведомо ложные сведения о моем статусе

- В постановлении о привлечении меня в качестве обвиняемого содержатся заведомо ложные сведения о моем правовом статусе: я указан как **сотрудник АО «ФЭЗ» в должности инженера по реализации**, в то время как в действительности никакие трудовые отношения с АО «ФЭЗ» у меня не были заключены.
- Я оказывал юридические услуги как **индивидуальный предприниматель**, что подтверждается:
 - договором об оказании юридических услуг;
 - актами выполненных работ;
 - платёжными поручениями и счетами;
 - отсутствием трудового договора и приказа о приёме на работу;
 - показаниями генерального директора Панова А.В. и главного бухгалтера Войновой Ю.Ю.;
 - моими собственными пояснениями, данными в рамках допроса свидетеля 6 декабря 2022 года.

- Искажение моего юридического положения позволило **искусственно вменить мне использование "служебного положения"**, тогда как **фактически у меня не было ни должности, ни служебных полномочий**.

4.2. Фальсификация фактов и событий

- В материалах дела **искажены обстоятельства привлечения оценочной компании**: утверждается, что я инициировал подбор компании с целью искусственного занижения стоимости земельного участка. В действительности:
 - Инициатива принадлежала генеральному директору Панова А.В., что подтверждено его показаниями;
 - Оценочная компания ранее сотрудничала с АО «ФЭЗ» по другим объектам;
 - Оценка не оспорена ни одним государственным органом или судом, является достоверной.
 - Кроме того, проведённая оценка рыночной стоимости земельного участка носила исключительно информационно-справочный характер и не имела обязательной силы для определения конечной цены сделки. Согласно

действующему законодательству, отчёт об оценке представляет собой мнение профессионального оценщика, основанное на анализе рыночной информации и применении оценочных методик, и не является директивным документом для сторон договора купли-продажи.

- Решение о цене было принято руководством АО «ФЭЗ» и ООО "Карат-Е" самостоятельно, на основании совокупности факторов. Следовательно, сам по себе факт существования оценки не может рассматриваться как подтверждение занижения стоимости или наличия ущерба, тем более что цена сделки превышала кадастровую стоимость участка и была признана обоснованной арбитражными судами.

- Следователь также **искажил ключевые факты сделки:**

- Указана заниженная стоимость, хотя в действительности участок был продан по цене, превышающей кадастровую;
- Умышленно не отражены арбитражные решения, установившие отсутствие нарушений закона и ущерба;
- Утверждается, что я якобы определял условия сделки, тогда как я не подписывал договор купли-продажи, не определял цену, не представлял интересы сторон, и никакого участия в заключении договора не принимал.

4.3. Представление ложных и недействительных документов в суд

- При рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу следователь Саликов Ю.М. **представил суду устаревшую и недействующую версию постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого**, которое отличалось от действующего обвинения по объёму, квалификации и обстоятельствам.

- Данное действие **ввело суд в заблуждение** относительно сути обвинения и могло повлиять на принятие решения о заключении под стражу, что расценивается как **фальсификация доказательства, представленная в суд (ч. 2 ст. 303 УК РФ)**.

4.4. Фиктивные сведения об уведомлении

- В материалах дела содержатся **ложные утверждения о моей якобы осведомлённости о возбуждении уголовного дела и вызовах на допрос**. На самом деле:

- Уведомления мне не направлялись ни по месту регистрации, ни по фактическому адресу;
- Документальные подтверждения направления повесток отсутствуют;
- Следователь искусственно создал видимость моего уклонения, чтобы обосновать розыск и арест.

4.5. Ложные сведения о принадлежности вещественных доказательств

- В протоколах **осмотра и изъятия электронных носителей информации** указано, что диски, флеш-накопители и иные носители принадлежат мне, в то время как:

- Указанные носители **принадлежали АО «ФЭЗ»**;
- Хранились на территории, используемой компанией;
- Из протокола осмотра и изъятия неясно, с каких именно компьютеров были изъяты жёсткие диски, поскольку эксперт осматривал диск Blu-ray, на котором содержалась информация, скопированная с нескольких физических дисков;

- В любом случае, все диски были изъяты с компьютеров, принадлежащих АО «ФЭЗ» и находившихся на территории данной организации.

Таким образом, действия следователя Саликова Ю.М. по фабрикации доказательств, искажению фактов, подаче ложной информации в суд и составлению заведомо ложных официальных документов, содержат признаки **служебного подлога (ст. 292 УК РФ)** и **фальсификации доказательств (ст. 303 УК РФ)**, что требует надлежащей правовой оценки со стороны компетентных органов.

5. Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 294 УК РФ): Следователь Саликов Ю.М. умышленно ввёл суд в заблуждение, что квалифицируется как состав преступления по ст. 294 УК РФ. В частности, им были допущены следующие нарушения:

- Предоставление недостоверной и искажённой информации о моем правовом статусе и роли в предполагаемом преступлении, в том числе ложное указание меня как сотрудника АО «ФЭЗ», хотя я оказывал юридические услуги как индивидуальный предприниматель, что подтверждается договором, актами выполненных работ и платёжными документами.
- Соккрытие фактов и доказательств, свидетельствующих о законности оспариваемой сделки, отсутствии ущерба АО «ФЭЗ» и отсутствия у меня полномочий на совершение инкриминируемых действий.
- Представление суду недействующего постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого, которое не соответствует актуальной версии обвинения, что ввело суд в заблуждение.
- Введение суда в заблуждение относительно моего предполагаемого намерения скрыться от органов следствия при полном отсутствии доказательств такого намерения, несмотря на известное следствию моё фактическое местонахождение и постоянную связь с родственниками и коллегами.
- Предоставление в материалы дела заведомо ложной информации в виде рапорта оперуполномоченного ОЭБиПК МУ МВД России «Щелковское» лейтенанта полиции Масленникова И.В. от 19.04.2024, в котором содержатся недостоверные сведения о якобы произведённом посещении моего места жительства. В данном рапорте отсутствует указание конкретного времени посещения, что делает невозможным проверку факта визита. Более того, приложенная к рапорту фототаблица содержит изображение двери, которая не является дверью моей квартиры, что подтверждается отличительными конструктивными особенностями и может быть легко доказано при сравнении с фактической дверью моего жилища.
- Соккрытие отсутствия в материалах уголовного дела заявления или согласия на возбуждение уголовного дела от юридического лица — АО «ФЭЗ», что противоречит требованиям закона.
- Игнорирование и соккрытие суду вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов, которые подтверждают законность сделки, отсутствие ущерба, а также несостоятельность предъявленных обвинений. Все эти действия следователя Саликова Ю.М. явились умышленным препятствием осуществлению правосудия, повлияли на объективность и справедливость расследования, и свидетельствуют о наличии состава преступления по ст. 294 УК РФ.

6. Халатность (ст. 293 УК РФ):

Следователь Саликов Ю.М. проявил грубую халатность при расследовании уголовного дела, что выражается в следующем:

- Не провёл всестороннюю и объективную проверку фактических обстоятельств дела, игнорируя имеющиеся доказательства, опровергающие предъявленные обвинения.
- Не учёл и не исследовал наличие вступивших в законную силу преюдициальных судебных актов арбитражных судов, подтверждающих законность оспариваемой сделки и отсутствие ущерба, что является обязательным в соответствии со ст. 90 УПК РФ.
- Не обеспечил надлежащего и своевременного уведомления меня о процессуальных действиях: не было попыток вручить повестки по месту регистрации или фактического проживания, не учитывалось мое законное место пребывания в Республике Сербия.
- Не проверил моё фактическое место нахождения перед объявлением меня в розыск и инициированием уголовного преследования, что привело к незаконному задержанию и длительному содержанию под стражей за рубежом.
- Не учёл обязательные законодательно установленные требования к возбуждению уголовных дел в сфере экономической деятельности, в частности отсутствие заявления или согласия от юридического лица — АО «ФЭЗ», а также отсутствие факта ущерба и предварительного сговора.

Данные обстоятельства свидетельствуют о грубом нарушении следователем своих обязанностей, что повлекло нарушение моих конституционных и процессуальных прав, а также поставило под сомнение законность и объективность всего расследования.

7. Дополнительные обстоятельства, указывающие на признаки преступного характера действий следователя

7.1. Коррупционная заинтересованность и злоупотребление полномочиями

Согласно ч. 1 ст. 21 УПК РФ, следователь обязан осуществлять уголовное преследование при наличии достаточных данных о признаках преступления. Однако в настоящем случае имеются обоснованные сомнения в добросовестности и объективности действий следователя Саликова Ю.М.:

- **Следователь действовал в интересах одной стороны корпоративного конфликта — Палкина С.В.**, миноритарного акционера АО «ФЭЗ», тогда как уголовное преследование стало инструментом давления в коммерческом споре. Это нарушает принцип объективности и беспристрастности следствия (ч. 3 ст. 7, ст. 15 УПК РФ).
- **Уголовное дело возбуждено по заявлению лица, не имеющего процессуальных полномочий.** Палкин С.В. не был уполномочен действовать от имени АО «ФЭЗ» (что следует из устава и корпоративных документов), а потому его заявление не может служить достаточным основанием для возбуждения дела. Нарушены требования п. 2 ч. 1 ст. 140 и ч. 1 ст. 146 УПК РФ о допустимости и достаточности повода и основания.
- **Судебные акты, подтверждающие законность спорной сделки,** были полностью проигнорированы следствием. Таким образом, орган предварительного расследования фактически пересмотрел судебные решения, что недопустимо (п. 4 Постановления Пленума ВС РФ № 48 от 30.11.2017).
- Обвинение построено исключительно на **показаниях заинтересованного лица — Палкина С.В.**, без иных объективных доказательств, что нарушает принцип всесторонности и полноты расследования (ст. 73, ст. 88 УПК РФ; Постановление КС РФ № 8-П от 04.04.2023: показания заинтересованного лица требуют дополнительной верификации).

7.2. Преднамеренное затягивание расследования

- С момента возбуждения уголовного дела (26.10.2022) до выделения материалов в отдельное производство в отношении меня (01.04.2024) прошло **более 17 месяцев**, в течение которых не проводились ключевые следственные действия. Это свидетельствует о затягивании расследования в нарушение ч. 3 ст. 6 УПК РФ (разумный срок судопроизводства) и ст. 61 Конституции РФ.
- Подобная тактика может рассматриваться как форма **процессуального давления** и создания препятствий для осуществления эффективной защиты, в том числе затруднение доступа к доказательствам и нарушений принципа состязательности сторон (ст. 15 и 16 УПК РФ).

7.3. Фальсификация доказательств и введение суда в заблуждение

34. Имеются основания полагать, что действия следователя были направлены на **искусственное создание доказательственной базы**:

- путём произвольной трактовки хозяйственных операций как преступных;
- путём исключения из доказательств документов, свидетельствующих о договорном и инвестиционном характере действий;
- возможного искажения содержания представленных документов.

35. Такие действия могут содержать признаки **злоупотребления полномочиями (ст. 285 УК РФ)**, либо **фальсификации доказательств по уголовному делу (ст. 303 УК РФ)**.

7.4. Вывод

Указанные обстоятельства в совокупности:

- свидетельствуют о **возможной предвзятости следствия** и использовании уголовного преследования в целях решения частного коммерческого спора;
- указывают на **коррупционную составляющую** в действиях следователя;
- требуют надлежащей процессуальной оценки, в том числе в рамках дисциплинарного и уголовного производства в отношении должностных лиц, принимавших участие в возбуждении и расследовании дела.

8. Причинённый вред

В результате противоправных и недобросовестных действий следователя Саликова Ю.М., а также иных должностных лиц, мною был понесён значительный вред, выражающийся в следующем:

- **Незаконное лишение свободы** на территории иностранного государства в течение 21 дня, что нарушило мои фундаментальные права и свободы, гарантированные как международным, так и российским законодательством (включая положения Конституции РФ и положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод);
- **Физические и нравственные страдания**, перенесённые в период ограничения свободы и в процессе уголовного преследования, не сопровождавшегося достаточными доказательствами моей вины;
- **Ухудшение состояния здоровья**, непосредственно обусловленное стрессом, условиями содержания и эмоциональной перегрузкой, вызванной необоснованным уголовным преследованием;
- **Материальный ущерб**, включая:
 - расходы, понесённые в связи с пребыванием в иностранном государстве в условиях принудительной изоляции;
 - оплату юридической помощи в России и за рубежом;

- иные прямые затраты, связанные с необходимостью защиты от незаконного преследования;
- **Репутационный ущерб**, выразившийся в подрыве моей деловой репутации, утрате доверия со стороны партнёров и инвесторов, а также в затруднении профессиональной и общественной деятельности;
- **Психологические травмы и глубокие эмоциональные переживания**, вызванные как самим фактом уголовного преследования, так и его затяжным, неопределённым и заведомо необоснованным характером.

Все вышеуказанные последствия находятся в прямой причинно-следственной связи с действиями должностных лиц, допустивших грубые нарушения норм уголовно-процессуального законодательства и злоупотребление своими полномочиями.

ПРОШУ:

1. **Провести проверку** по изложенным в настоящем заявлении фактам в порядке статей 144–145 УПК РФ и принять соответствующее процессуальное решение в установленный законом срок.
2. **Возбудить уголовное дело** в отношении следователя Саликова Ю.М. и иных должностных лиц, причастных к принятию незаконных процессуальных решений и иных противоправных действий, по признакам преступлений, предусмотренных:
 - ст. 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями;
 - ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий;
 - ст. 292 УК РФ — служебный подлог;
 - ст. 293 УК РФ — халатность;
 - ст. 294 УК РФ — воспрепятствование осуществлению правосудия;
 - ст. 299 УК РФ — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности;
 - ст. 301 УК РФ — незаконное задержание;
 - ст. 303 УК РФ — фальсификация доказательств.
3. **Возбудить отдельное уголовное дело по фактам систематических нарушений** уголовно-процессуального закона при расследовании уголовного дела № 12201460225000286, возбуждённого 26 октября 2022 года следователем Саликовым Ю.М. по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту якобы имевшего место обмана при приобретении земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068, принадлежащего АО «ФЭЗ».
4. **Дать правовую оценку действиям следователя Саликова Ю.М.**, который:
 - 21 марта 2024 года вынес постановление о привлечении меня в качестве обвиняемого;
 - 1 апреля 2024 года вынес постановление о выделении в отдельное производство уголовного дела № 42401460225000036;
 - 1 апреля 2024 года вынес постановление о моем объявлении в розыск;
 - 26 декабря 2024 года вновь вынес постановление о привлечении меня в качестве обвиняемого;при этом ни одно из указанных процессуальных решений не было мне вручено, и я не был уведомлён о факте уголовного преследования, что противоречит положениям УПК РФ, а также нарушает мои права на защиту.
5. **Проверить законность объявления меня в международный розыск**, осуществлённого 18 декабря 2024 года на основании постановления старшего

оперуполномоченного ОУР МУ МВД России «Щелковское» майора полиции Тишина (ой) Ю.В., в том числе на предмет соблюдения предусмотренной законом процедуры и правовых оснований для обращения по каналам Интерпола.

6. Проверить правомерность применения в отношении меня меры пресечения в виде заключения под стражу, санкционированной 27 декабря 2024 года Тверским районным судом г. Москвы при отсутствии уведомления о предъявленном обвинении, что лишило меня возможности реализовать свое право на защиту и нарушило принципы состязательности и равноправия сторон.

7. Признать незаконными и отменить процессуальные решения, принятые следователем Саликовым Ю.М., включая:

- постановления о возбуждении уголовного дела и привлечении меня в качестве обвиняемого;
- постановление о выделении материалов в отдельное производство;
- постановление о моем объявлении в розыск;

а также признать действия по моему объявлению в международный розыск и последующему аресту неправомерными, нарушающими Конституцию РФ, положения международного права и мои личные неимущественные права.

8. Признать меня потерпевшим от преступных действий должностных лиц, с внесением соответствующих данных в реестр сообщений о преступлении и предоставлением мне предусмотренных законом прав и гарантий, включая право на возмещение вреда, причинённого незаконным уголовным преследованием.

9. Провести антикоррупционную проверку действий следователя Саликова Ю.М., в том числе на предмет его возможной аффилированности с миноритарным акционером АО «ФЭЗ» Палкиным С.В., заинтересованным в устранении меня из корпоративного управления и перераспределении активов Общества.

10. Принять меры прокурорского и ведомственного реагирования, направленные на восстановление моих нарушенных прав, пресечение злоупотреблений со стороны должностных лиц правоохранительных органов, обеспечение принципов законности и недопустимости уголовного преследования в целях решения частных коммерческих споров.

«24» мая 2025 г.



/ Лаговский Д.В. /

В Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве
от Лаговского Дмитрия Владимировича
Проживающего по адресу: Московская область,
Щелковский район, п. Литвиново, д. 13, кв. 54
Электронная почта: 1448884@gmail.com

ЗАЯВЛЕНИЕ о проведении проверки в отношении свидетельских показаний

Я, Лаговский Дмитрий Владимирович, настоящим заявлением обращаюсь с просьбой провести проверку достоверности показаний гражданина Палкина Сергея Валентиновича, 13.05.1950 г.р., проживающего по адресу: г. Москва, Зелёный проспект, д. 42, кв. 130, тел. 906-786-47-39, данных им в отношении меня в рамках уголовного дела № 12201460225000286.

Обстоятельства дела:

22 ноября 2022 года гражданин Палкин Сергей Валентинович, будучи допрошенным в качестве потерпевшего по уголовному делу № 12201460225000286 старшим следователем по особо важным делам 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области подполковником юстиции Саликовым Ю.М., высказал ряд предположений в отношении меня, которые, как я полагаю, могут не соответствовать действительности и имеют признаки заведомо ложных показаний.

Дополнительно установлено, что аналогичные недостоверные утверждения содержатся в протоколе дополнительного допроса потерпевшего Палкина С.В. от июня 2024 года, проведенного тем же следователем. Имеются основания полагать, что подобные оговоры могут содержаться и в других протоколах допроса Палкина С.В. по данному уголовному делу.

В частности, в протоколе допроса потерпевшего от 22.11.2022 Палкин С.В. указал: «Я уверен в том, что именно Лаговский Д.В. предложил Ачкасову В.В. схему реализации права по выводу активов АО «ФЭЗ», в том числе путём продажи земельного участка в ООО «Карат-Е», по заниженной стоимости».

Также он утверждал, что якобы я привлёк организацию ООО «Компания оценки и права», сотрудники которой произвели оценку земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068.

В протоколе дополнительного допроса от июня 2024 года Палкин С.В. продолжает развивать ложную версию, утверждая, что «Панов А.В., Ачкасов В.В., Куликов В.Н. и Лаговский Д.В., совершая преступление, действовали в составе группы по предварительному сговору», при этом не предоставляя никаких доказательств моего участия в указанных действиях.

Выявленные противоречия и несоответствия в материалах дела:

1. Кардинальные противоречия в описании моей роли

Критическое противоречие: В первоначальном заявлении о преступлении от 17 сентября 2022 года, поданном через адвоката Трофимчука В.О., Палкин С.В. вообще не упоминает мое имя или участие в каких-либо преступных действиях. Заявление подробно описывает предполагаемую преступную схему с участием Панова А.В., Ачкасова В.В., Куликова В.Н., но полностью отсутствуют какие-либо обвинения в мой адрес.

Однако уже через 2 месяца, в протоколе допроса от 22.11.2022, Палкин С.В. кардинально меняет свою позицию и заявляет: «Я уверен в том, что именно Лаговский Д.В. предложил Ачкасову В.В. схему реализации права по выводу активов АО «ФЭЗ», фактически присваивая мне центральную роль организатора.

К июню 2024 года в дополнительном протоколе допроса Палкин С.В. уже прямо включает меня в состав «группы по предварительному сговору».

Данная эволюция обвинений — от полного отсутствия упоминаний до присвоения роли главного организатора — является явным признаком недостоверности показаний.

2. Противоречия в описании роли оценочной компании

В первоначальном заявлении от сентября 2022 года нет никаких упоминаний о том, что кто-либо специально привлекал ООО «Компания оценки и права» для занижения стоимости.

В протоколе допроса от 22.11.2022 Палкин С.В. впервые заявляет, что именно я привлёк данную организацию, не объясняя источник этой информации.

3. Системный характер недостоверных утверждений

Анализ всех документов демонстрирует планомерную эволюцию обвинений в мой адрес:

Сентябрь 2022 — полное отсутствие упоминаний обо мне

↓

Ноябрь 2022 — присвоение мне центральной роли организатора

↓

Июнь 2024 — включение меня в состав преступной группы

Такая динамика является явным признаком заведомо ложного характера показаний.

Основания для проведения проверки:

1. Судебные решения, опровергающие показания Палкина С.В.

В материалах арбитражного дела № А41-20164/2022 Арбитражного суда Московской области содержатся доказательства, полностью опровергающие предположения Палкина С.В.:

- ✓ Судом установлено, что сделка по отчуждению земельного участка была совершена уполномоченными представителями АО «ФЭЗ» и ООО «Карат-Е» в строгом соответствии с корпоративными процедурами и требованиями законодательства РФ
- ✓ Законность сделки подтверждена решением Арбитражного суда Московской области, оставленным в силе постановлениями Десятого арбитражного апелляционного суда и Арбитражного суда Московского округа

2. Документальные опровержения утверждений Палкина С.В.

- ✓ ООО «Компания оценки и права» имела длительную историю взаимоотношений с АО «ФЭЗ» и неоднократно оказывала заводу услуги до оспариваемой сделки, что опровергает версию о моем участии в привлечении данной организации
- ✓ Инициатором сделки и всех процедур, включая оценку, был генеральный директор АО «ФЭЗ» Панов А.В., что подтверждается его собственными показаниями и соответствующими приказами и распоряжениями
- ✓ Моё участие ограничивалось исключительно юридическим сопровождением уже инициированной руководством завода сделки в рамках официального договора между моим ИП и АО «ФЭЗ»

3. Отсутствие фактических оснований для утверждений

Палкин С.В. не представил никаких документальных доказательств:

- ✓ Моего участия в разработке «схемы вывода активов»
- ✓ Моей роли в привлечении оценочной компании
- ✓ Моего участия в «группе по предварительному стовору»

4. Признаки умышленного оговора

Совокупность выявленных противоречий указывает на умышленный характер ложных показаний:

- ✓ Планомерное развитие обвинений — от полного отсутствия до центральной роли
- ✓ Появление «новых фактов» в каждом последующем протоколе без объяснения их источника
- ✓ Отсутствие документальных подтверждений любых обвинений в мой адрес

5. Тяжесть наступивших последствий

Основанные на недостоверных показаниях Палкина С.В. обвинения привели к:

- ✓ Возбуждению уголовного дела в отношении меня
 - ✓ Объявлению меня в международный розыск
 - ✓ Моему аресту на территории Республики Сербия
 - ✓ Разлучению с семьёй, включая двух несовершеннолетних детей
 - ✓ Причинению существенного вреда моей деловой репутации
- В связи с вышеизложенным и в соответствии со ст. 141, 144, 145 УПК РФ,

ПРОШУ:

1. Принять и зарегистрировать данное заявление;
2. Провести проверку достоверности показаний гражданина Палкина С.В., данных им 22 ноября 2022 года в качестве потерпевшего по уголовному делу № 12201460225000286, а также в протоколе дополнительного допроса от июня 2024 года и во всех иных протоколах допроса по данному уголовному делу;
3. Истребовать и изучить:
 - ✓ Первоначальное заявление Палкина С.В. от 17 сентября 2022 года, поданное через адвоката Трофимчука В.О.
 - ✓ Материалы арбитражного дела № А41-20164/2022 Арбитражного суда Московской области
 - ✓ Все протоколы допроса Палкина С.В. по уголовному делу № 12201460225000286
 - ✓ Протокол допроса Панова А.В. по уголовному делу № 12201460225000286
4. Провести сравнительный анализ первоначального заявления Палкина С.В. от сентября 2022 года и всех его последующих показаний на предмет выявления противоречий, в том числе:
 - ✓ Кардинальное изменение позиции относительно моего участия — от полного отсутствия упоминаний до присвоения роли главного организатора
 - ✓ Источники информации о якобы мошеннической схеме
5. Обратить особое внимание на системные противоречия между первоначальным заявлением Палкина С.В. и его последующими показаниями, свидетельствующие о планомерном развитии ложных обвинений в мой адрес;
6. Проверить все протоколы допроса Палкина С.В. по данному уголовному делу на предмет содержания в них аналогичных недостоверных утверждений в мой адрес;

7. Установить источники информации Палкина С.В. о моем якобы участии в преступных действиях, учитывая, что в первоначальном заявлении такая информация полностью отсутствовала;
8. По результатам проверки рассмотреть вопрос о достоверности показаний Палкина С.В. и, при наличии оснований, о возможности привлечения его к ответственности по ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания), учитывая: • Кардинальные противоречия между первоначальным заявлением и последующими показаниями • Планомерное развитие ложных обвинений в мой адрес • Тяжесть наступивших для меня последствий • Наличие судебных решений, опровергающих его утверждения • Признаки умышленного оговора
9. Уведомить меня о принятом решении по данному заявлению.

Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ предупреждён.

Приложения:

- ✓ Копия первоначального заявления Палкина С.В. от 17 сентября 2022 года
- ✓ Копия протокола допроса потерпевшего Палкина С.В. от 22.11.2022 по уголовному делу № 12201460225000286
- ✓ Копия протокола дополнительного допроса потерпевшего Палкина С.В. от июня 2024 года
- ✓ Копия протокола допроса Панова А.В. по уголовному делу № 12201460225000286

«24» мая 2025 года



Д.В. Лаговский



**СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(СК РОССИИ)**

Технический пер., д. 2,
г. Москва, Россия, 105005

Лаговскому Д.В.

1448884@gmail.com

№ 05.2025 № 221/4-р-25

На № _____ от _____

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» Ваше обращение от 24.05.2025, поступившее через подраздел «Интернет-приемная» (раздел «Обращения граждан») официального сайта Следственного комитета Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, направлено по принадлежности в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

О результатах рассмотрения обращения Вам сообщат.

Инспектор отдела по работе с обращениями
управления по рассмотрению обращений
граждан и документационному обеспечению

майор юстиции

Л.А. Сафронова



**СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(СК РОССИИ)**

Технический пер., д. 2,
г. Москва, Россия, 105005

Лаговскому Д.В.

1448884@gmail.com

№ 24.05.2025 № 221/4-р-25
На № _____ от _____

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» Ваше обращение от 24.05.2025, поступившее через подраздел «Интернет-приемная» (раздел «Обращения граждан») официального сайта Следственного комитета Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, направлено по принадлежности в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

О результатах рассмотрения обращения Вам сообщат.

Инспектор отдела по работе с обращениями
управления по рассмотрению обращений
граждан и документационному обеспечению

майор юстиции

Л.А. Сафронова

ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей

07.06.2025

№ ИЭ9965-25-
19409909

дата формирования выписки

Настоящая выписка содержит сведения об индивидуальном предпринимателе

ЛАГОВСКИЙ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

фамилия, имя и отчество (при наличии)

ОГРНИП 3 1 8 5 0 5 0 0 0 0 0 0 7 4 2

включенные в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей по состоянию на

« 07 » июня 2025 г.
число месяц прописью год

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя		
1	Фамилия Имя Отчество	ЛАГОВСКИЙ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
2	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	318505000000742 16.01.2018
3	Пол	мужской
Сведения о гражданстве		
4	Гражданство	гражданин Российской Федерации
5	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	318505000000742 16.01.2018
Адрес электронной почты		
6	E-mail	1448884@GMAIL.COM
7	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	419505000196252 06.08.2019
Сведения о регистрации индивидуального предпринимателя		
8	ОГРНИП	318505000000742
9	Дата регистрации	16.01.2018
Сведения о регистрирующем органе по месту жительства индивидуального предпринимателя		
10	Наименование регистрирующего органа	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
11	Адрес регистрирующего органа	144000,РОССИЯ,МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,ЭЛЕКТРОСТАЛЬ Г.,СОВЕТСКАЯ УЛ,26А,,
12	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	419508107245284 20.11.2019

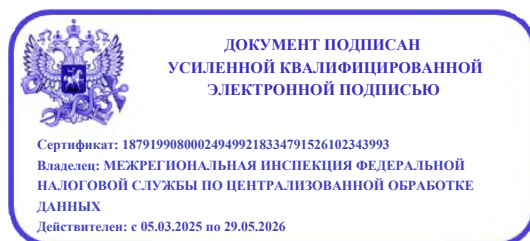
Сведения о состоянии индивидуального предпринимателя		
13	Состояние	Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения
14	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	422508101308465 04.05.2022
Сведения о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя		
15	Способ прекращения	Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения
16	Дата прекращения деятельности	04.05.2022
17	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	422508101308465 04.05.2022
Сведения об учете в налоговом органе		
18	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	410500446810
19	Дата постановки на учет	16.01.2018
20	Наименование налогового органа	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Московской области
21	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	422508101308476 04.05.2022
Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному пенсионному страхованию		
22	Регистрационный номер страхователя	060054040408
23	Дата регистрации	17.01.2018
24	Наименование территориального органа Пенсионного фонда	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
25	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	418505000039642 18.01.2018
Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2)		
Сведения об основном виде деятельности		
26	Код и наименование вида деятельности	69.10 Деятельность в области права
27	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	318505000000742 16.01.2018
Сведения о дополнительных видах деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))		
1		
28	Код и наименование вида деятельности	70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
29	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	419505000196252 06.08.2019
2		
30	Код и наименование вида деятельности	73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка
31	ГРН и дата внесения в ЕГРИП записи, содержащей указанные сведения	419505000196252 06.08.2019

Сведения о записях, внесенных в ЕГРИП		
1		
32	ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП	318505000000742 16.01.2018
33	Причина внесения записи в ЕГРИП	Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
34	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРИП	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Московской области
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРИП	
35	Наименование документа	P21001 ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ФЛ В КАЧЕСТВЕ ИП
36	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
37	Номер документа	18209965185933272295
38	Дата документа	11.01.2018
39	Наименование документа	ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА РФ - КОПИЯ
2		
40	ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП	418505000037747 16.01.2018
41	Причина внесения записи в ЕГРИП	Представление сведений об учете в налоговом органе
42	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРИП	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Московской области
3		
43	ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП	418505000039642 18.01.2018
44	Причина внесения записи в ЕГРИП	Представление сведений о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
45	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРИП	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Московской области
4		
46	ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП	419505000196252 06.08.2019
47	Причина внесения записи в ЕГРИП	Изменение сведений об индивидуальном предпринимателе, содержащихся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
48	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРИП	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Московской области

	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРИП	
49	Наименование документа	P24001 ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ ОБ ИП (П.2.1)
5		
50	ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП	421508101130773 21.03.2021
51	Причина внесения записи в ЕГРИП	Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов
52	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРИП	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
6		
53	ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП	421508101423132 14.04.2021
54	Причина внесения записи в ЕГРИП	Представление сведений о выдаче или замене документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
55	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРИП	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
7		
56	ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП	422508101308465 04.05.2022
57	Причина внесения записи в ЕГРИП	Прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
58	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРИП	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРИП	
59	Наименование документа	P26001 Заявление о прекращении деятельности ИП
60	Номер документа	8129618А
61	Дата документа	27.04.2022
8		
62	ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП	422508101308476 04.05.2022
63	Причина внесения записи в ЕГРИП	Представление сведений об учете в налоговом органе

64	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРИП	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
----	---	--

Выписка сформирована с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://egrul.nalog.ru>



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о привлечении в качестве обвиняемого

г. Москва

26 декабря 2024 г.

Заместитель начальника 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области подполковник юстиции Саликов Ю.М., рассмотрев материалы уголовного дела № 42401460225000036,

УСТАНОВИЛ:

Лаговский Дмитрий Владимирович совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Согласно пунктам 1 и 3 ст. 96 ГК РФ акционерным обществом признается хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций (п. 1). Правовое положение акционерного общества и права и обязанности акционеров определяются в соответствии с ГК РФ и законом об акционерных обществах (п. 3).

Пунктом 1 ст. 47, п. 1 ст. 64, п. 1 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах» установлено, что высшим органом управления общества является общее собрание акционеров (п. 1 ст. 47); общее руководство деятельностью общества осуществляет Совет директоров (наблюдательный совет) общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ к компетенции общего собрания акционеров (п. 1 ст. 64); руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором) или единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом общества (правлением, дирекцией). Исполнительные органы подотчетны совету директоров (наблюдательному совету) общества и общему собранию акционеров (п. 1 ст. 69).

Согласно п. 3 ст. 53 ГК РФ лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Такую же обязанность несут члены коллегиальных органов.

В соответствии с п. 1, ст. 71 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах» члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

Согласно п. 1, п. 1.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица (п.1): Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, членов коллегиального исполнительного органа общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, или в случае, если его формирование не предусмотрено законом или уставом общества, - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, если иной порядок не предусмотрен уставом общества (п. 1.1).

Пунктами 1, 2 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах» установлено, что на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие совета директоров (наблюдательного совета) общества или общего собрания акционеров в соответствии с настоящей статьей по требованию единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества, члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества (п. 1). В случае, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, в непубличном обществе решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов директоров, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящей статьи (п.2).

27.05.1994 в г. Фрязино Московской области образовано Акционерное общество «Фрязинский экспериментальный завод» (далее – АО «ФЭЗ»), зарегистрированное Администрацией г. Фрязино Московской области (предприятие создано в 1968 г.). АО «ФЭЗ» поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Московской области с внесением в ЕГРЮЛ записи

о создании юридического лица до 01.07.2002 с присвоением ИНН 5052005123, КПП 505001001, юридический адрес: Московская область, Фрязинский городской округ, г. Фрязино, проезд Заводской, д. 6, офис 1.

Согласно Уставу АО «ФЭЗ», утвержденному Решением годового Общего собрания акционеров (протокол от 29.06.2018), АО «ФЭЗ» является непубличным Обществом (п. 1.1), основная цель деятельности – извлечение прибыли (п. 3.1).

В соответствии с п.п. 7, 8, 9 Устава АО «ФЭЗ», утвержденного Решением годового Общего собрания акционеров (протокол от 29.06.2018) (далее Устав АО «ФЭЗ»), высшим органом управления АО «ФЭЗ» является общее собрание акционеров (п. 7.1), общее руководство деятельностью АО «ФЭЗ» осуществляется советом директоров Общества (п.8.1). Руководство текущей деятельностью АО «ФЭЗ» осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров (п. 9.1).

Владельцами 39 670 обыкновенных акций АО «ФЭЗ» (по состоянию на 28.12.2021 и на 28.01.2022) являлись 200 физических лиц, в том числе владельцами более 1 процента голосующих акций: Ачкасов В.В. в количестве 20 195 акций (50,90748677 %); Палкин С.В. в количестве 10 822 акций (27,28006050 %) и Зенова Н.П. в количестве 6043 акций (15,23317368 %).

10.07.2017 в соответствии с протоколом заседания совета директоров АО «ФЭЗ» № 38 на должность генерального директора АО «ФЭЗ» избран Панов А.В.

17.07.2017 приказом № 60-к на должность генерального директора АО «ФЭЗ» назначен Панов А.В.

11.05.2021 общим собранием акционеров в состав Совета директоров АО «ФЭЗ» избраны: Панов А.В. (генеральный директор АО «ФЭЗ»), Ачкасов В.В. (акционер АО «ФЭЗ»), Куликов В.Н. (заместитель генерального директора по снабжению АО «ФЭЗ»), Ломакина Е.П. (директор по продажам АО «ФЭЗ») и Войнова Ю.Ю. (главный бухгалтер АО «ФЭЗ»).

Панов А. В., назначенный приказом от 17.07.2017 № 60 на должность генерального директора АО «ФЭЗ», в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах» является единоличным исполнительным органом, к компетенции которого относились все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества, без доверенности действовать от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества (ч. 2 ст. 69).

Согласно Уставу АО «ФЭЗ», Панов А. В. в должности генерального директора АО «ФЭЗ» имел следующие права и обязанности.

- осуществлять руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом АО «ФЭЗ», Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров. Действовать без доверенности от имени Общества, в том числе представлять его интересы, совершать сделки от имени Общества, утверждать штат, издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества (п. 9.3);

- организовывать выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Уставом АО «ФЭЗ» и действующим законодательством;

утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определять организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;

- утверждать штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

- принимать на работу и увольнять с работы сотрудников, в том числе назначать и увольнять своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств;

- поощрять работников Общества, а также налагать на них взыскания;

- открывать в банках расчетные, валютные и другие счета Общества, заключать договоры и совершать иные сделки;

- утверждать договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

- организовывать бухгалтерский учет и отчетность;

- решать другие вопросы текущей деятельности Общества (п. 9.7).

Ачкасов В.В., являясь владельцем обыкновенных акций АО «ФЭЗ» в количестве 20 195 акций (50,90748677 %), в соответствии с п. 6.4 Устава АО «ФЭЗ» имел следующие обязанности:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

- оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные Уставом АО «ФЭЗ» и действующим законодательством Российской Федерации;

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных,

а также иные обязанности, предусмотренные Уставом АО «ФЭЗ» и действующим законодательством Российской Федерации.

Кроме того, Панов А.В., Ачкасов В.В. и Куликов В.П., будучи избранными 11.05.2021 общим собранием акционеров в состав совета директоров АО «ФЭЗ», были наделены в соответствии с п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах» компетенцией по следующим вопросам АО «ФЭЗ»:

- определение приоритетных направлений деятельности общества;

- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах»;

- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

- установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

- увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах» это отнесено к его компетенции;
- размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах»;
- утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;
- приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к его компетенции;
- формирование комитетов совета директоров общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов общества;
- утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, если уставом общества это отнесено к его компетенции;
- создание филиалов и открытие представительств общества, если уставом общества это не отнесено к компетенции коллегиального исполнительного органа общества;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах»;

5. _____

Заместитель начальника 6 отдела СЧ
ГСУ ГУ МВД России по Московской области
Ю.М. Салышев

- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ);

- утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах»), если уставом общества это не отнесено к компетенции исполнительных органов общества;

- обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, если уставом общества это отнесено к его компетенции;

- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах» и уставом общества.

В соответствии с п. 8 Устава АО «ФЭЗ» Панов А.В., Ачкасов В.В. и Куликов В.Н. являясь членами совета директоров АО «ФЭЗ» были наделены компетенцией по следующим вопросам АО «ФЭЗ»:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

- определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями гл. VII Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пп. 7.3.2, 7.3.6, 7.3.14 - 7.3.19 Устава АО «ФЭЗ»;

- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом АО «ФЭЗ» и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

- избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

- рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- использование резервного и иных фондов Общества;

- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «ФЭЗ» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом АО «ФЭЗ» к компетенции исполнительных органов Общества;

- создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них;

- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «ФЭЗ»;

- одобрение сделок, предусмотренных гл. XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «ФЭЗ» (сделок, в совершении которых имеется заинтересованность);

- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 7.3.18 Устава АО «ФЭЗ»);

- иные вопросы, предусмотренные Уставом АО «ФЭЗ» и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

Таким образом, Панов А.В., Ачкасов В.В. и Куликов В.Н. в силу своих должностных обязанностей и предоставленных прав, будучи наделенными в соответствии с Уставом АО «ФЭЗ» и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах» организационно-распорядительными функциями, являлись лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации АО «ФЭЗ», в соответствии с п. 3 ст. 53 ГК РФ должны были действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

10.02.2004 в г. Королеве Московской области решением о создании № 1 учредителем ООО «КАРАТ-Е» с номинальной стоимостью доли 18 000 руб. (100 %) Ачкасовым В.В. создано ООО «КАРАТ-Е» путем реорганизации ЗАО «КАРАТ-Е» в форме преобразования, которое постановлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Московской области с внесением в ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования, с присвоением ИНН 5018092812, КПП 501801001, юридический адрес: Московская область, г. Королев, ул. Дзержинского, д. 29. Данным же решением о создании от 10.02.2004 № 1 на должность директора ООО «КАРАТ-Е» избран Куликов В.Н., полномочия которого неоднократно продлялись решением Единственного учредителя ООО «КАРАТ-Е», решением № 25 от 04.02.2019 срок полномочий директора ООО «КАРАТ-Е» Куликова В.Н. продлен на 5 лет с 12.02.2019 по 11.02.2024.

Согласно Уставу ООО «КАРАТ-Е», утвержденному решением единственного участника ООО «КАРАТ-Е» № 15 от 28.09.2009 (далее Устав ООО «КАРАТ-Е», основной целью деятельности общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли и удовлетворения социальных и экономических интересов участников общества (п. 1 ст. 3).

В соответствии со ст. ст. 8 и 9 Устава ООО «КАРАТ-Е», решения по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством РФ к компетенции общего собрания участников, единолично принимаются участником и оформляются письменно. Единоличным исполнительным органом является директор, назначаемый единственным участником (п. 1 ст. 8 и п. 1 ст. 9). К исключительной компетенции участника относится определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций (п. 2.1 ст. 8).

Куликов В.П., избранный решением единственного участника ООО «КАРАТ-Е» № 1 от 10.02.2004 на должность директора ООО «КАРАТ-Е», в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об обществах с ограниченной ответственностью» являлся единоличным исполнительным органом со следующими полномочиями:

- без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;
- выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и наложение дисциплинарных взысканий;
- осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества (п. 3 ст. 40).

Согласно п. 6 ст. 9 Устава ООО «КАРАТ-Е» Куликов В.П. в должности директора ООО «КАРАТ-Е» имел следующие права:

- без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;
- выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и наложение дисциплинарных взысканий;

К исключительной компетенции единственного участника ООО «КАРАТ-Е» Ачкасова В.В. в соответствии с п. 2 ст. 8 Устава ООО «КАРАТ-Е» относилось:

- определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава;
- назначение Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- назначение директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче его полномочий коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение управляющего и условий договора с ним;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- предоставление участнику дополнительных прав или возложение на участника дополнительных обязанностей;
- создание филиалов и открытие представительств;
- залог участником своей доли третьему лицу;
- утверждение Положений о директоре Общества;
- прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника;
- утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участником Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами;
- решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также решение об одобрении крупной сделки согласно ст. 46 указанного закона.

Таким образом, в силу своих должностных обязанностей и предоставленных прав Ачкасов В.В. и Куликов В.Н. выполняли в соответствии с Уставом ООО «КАРАТ-Е» и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об обществах с ограниченной ответственностью» организационно-распорядительные функции, являясь лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации ООО «КАРАТ-Е».

Так, не позднее 03.12.2021, более точное время следствием не установлено, Ачкасов В.В., обладая 20 195 акций (50,90748677%) АО «ФЭЗ» и являясь единственным участником ООО «КАРАТ-Е», в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, имея корыстный умысел, разработал преступный план, который заключался в приобретении путем обмана права на земельный участок с кадастровым номером 50:44:0030301:1068, расположенный по адресу: Московская область, Фрязинский городской округ, г. Фрязино, проезд Заводской, площадью 15 567 кв. м, кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., находящийся в собственности АО «ФЭЗ», группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Разработанный Ачкасовым В.В. план совершения преступления с учетом выбранного объекта преступления предусматривал ряд действий, завуалированных под признаки гражданско-правовой сделки и потому имеющих законный вид, а по сути являющихся частью преступного умысла, направленного на приобретение права собственности на указанный земельный участок по заниженной стоимости в пользу аффилированной ему организации — ООО «КАРАТ-Е», где он является единственным участником, а именно:

- подыскать организацию, сотрудники которой в нарушение Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»

Заместитель начальника 6 отдела СЧ
ГСУ ГУ МВД России по Московской области
Ю.М. Силинов

и готовят отчет с определением стоимости земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068, подлежащего к приобретению в собственность преступным путем, значительно ниже рыночной;

— в нарушение главы XI (заинтересованность в совершении обществом сделки) Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 10.3 Устава АО «ФЭЗ», под видом одобрения крупной сделки, осознавая незаконность своих действий, организовать проведение собрания совета директоров АО «ФЭЗ», на котором убедить членов совета директоров Общества в выгоде для АО «ФЭЗ» продажи данного земельного участка в пользу ООО «КАРАТ-Е» по стоимости, указанной в отчете, содержащем ложные и недостоверные сведения. При этом скрыть от неосведомленных о его преступных намерениях членов Совета директоров необходимость проведения предусмотренных законом процедур получения согласия и последующего одобрения продажи земельного участка как сделки с заинтересованностью;

- после одобрения членами совета директоров АО «ФЭЗ» сделки по продаже земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068 в пользу ООО «КАРАТ-Е» по стоимости, указанной в отчете, содержащем ложные и недостоверные сведения, без уведомления акционеров АО «ФЭЗ», заключить заведомо невыгодный для АО «ФЭЗ» договор купли-продажи земельного участка по заведомо заниженной стоимости в пользу ООО «КАРАТ-Е» и организовать предоставление заявления в МАУ ГОЩ «МФЦ городского округа Щелково» по адресу: Московская область, Щелковский городской округ, г. Щелково, ул. Свирская, д. 2А, с целью передачи в Щелковский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области по адресу: Московская область, Щелковский городской округ, г. Щелково, ул. Парковая, д. 12А, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости и осуществления государственной регистрации права собственности на земельный участок за ООО «КАРАТ-Е».

- после осуществления государственной регистрации права собственности за ООО «КАРАТ-Е» на земельный участок с кадастровым номером 50:44:0030301:1068, приобретенного путем обмана, распорядиться им по своему усмотрению.

Осознавая сложность планируемых преступных действий, во исполнение преступного умысла Ачкасов В.В. не позднее 03.12.2021 (более точное время следствием не установлено) привлек к совершению преступления Куликова В.Н., занимающего должность директора ООО «КАРАТ-Е» и по совместительству должность заместителя директора по снабжению АО «ФЭЗ»; генерального директора АО «ФЭЗ» Панова А.В. и Лаговского Д.В., фактически выполняющего обязанности юриста АО «ФЭЗ», находящихся в служебной зависимости от Ачкасова В.В., которых посвятил в свои преступные намерения. Куликов В.Н., Панов А.В. и Лаговский Д.В., осознавая преступность предстоящих действий, из корыстных побуждений ответили согласием, тем самым добровольно вступив в преступный сговор на приобретение права на чужое имущество путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. В соответствии с преступным планом Ачкасов В.В. распределил преступные обязанности (преступные роли) следующим образом:

- Ачкасов В.В., являясь организатором преступления, разработал план его совершения, вовлек в совершение соучастников, определил объект преступления - земельный участок с кадастровым номером 50:44:0030301:1068 площадью 15 567 кв.м.

44 кв. м. расположенный по адресу: Московская область, Фрязинский городской округ, г. Фрязино, проезд Заводской, находящийся в собственности АО «ФЭЗ». В соответствии с разработанным преступным планом Ачкасов В.В. должен был организовать проведение оценки предполагаемого к отчуждению указанного земельного участка; в нарушение положений главы XI (заинтересованность в совершении обществом сделки) Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положений Устава АО «ФЭЗ», используя авторитет единственного участника ООО «КАРАТ-Е» и основного акционера АО «ФЭЗ», обладающего контрольным пакетом акций в размере 50,90748677% и осуществляющего функции члена Совета директоров АО «ФЭЗ», совместно с вовлеченными в совершение преступления Куликовым В.Н. и Пановым А.В. убедить членов Совета АО «ФЭЗ» в необходимости продажи данного земельного участка в пользу ООО «КАРАТ-Е» по заниженной стоимости, указанной в отчете, содержащем ложные и недостоверные сведения, и обеспечить необходимые результаты голосования членов Совета директоров; организовать изготовление договора купли-продажи земельного участка между ООО «КАРАТ-Е» и АО «ФЭЗ», а также его предоставление в МАУ ГОЩ «МФЦ городского округа Щелково» по адресу: Московская область, Щелковский городской округ, г. Щелково, ул. Свирская, д. 2А с целью передачи в Щелковский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области по адресу: Московская область, Щелковский городской округ, г. Щелково, ул. Парковая, д. 12А для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости и осуществления государственной регистрации права собственности на земельный участок за ООО «КАРАТ-Е»; осуществлять контроль за ходом выполнения преступного плана и за деятельностью соучастников преступления, инструктируя о выполняемых ими действиях; обеспечивать сокрытие следов преступления путем придания преступлению вида гражданско-правовых отношений.

- Куликов В.Н., согласно отведенной ему преступной роли Ачкасовым В.В., занимая должность директора ООО «КАРАТ-Е», а также по совместительству должность заместителя генерального директора по снабжению АО «ФЭЗ», одновременно осуществляя функции председателя совета директоров АО «ФЭЗ», будучи наделенным организационно-распорядительными функциями, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, должен был выполнять преступные указания Ачкасова В.В. в соответствии с разработанным преступным планом; совместно с Ачкасовым В.В. и Пановым А.В. убедить членов совета директоров АО «ФЭЗ» Ломакину Е.П. и Войнову Ю.Ю. в необходимости для АО «ФЭЗ» продажи земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068, площадью 15 567 +/- 44 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Фрязинский городской округ, г. Фрязино, проезд Заводской, находящегося в собственности АО «ФЭЗ», в пользу ООО «КАРАТ-Е» по заниженной стоимости, указанной в отчете, содержащем ложные и недостоверные сведения, и необходимости проголосовать за данную сделку, а также используя свои полномочия директора ООО «КАРАТ-Е», вопреки интересам АО «ФЭЗ», подписать договор купли-продажи земельного участка, подлежащего к приобретению в собственность ООО «КАРАТ-Е» преступным путем по заниженной стоимости и приложения к нему;

- Панов А.В., согласно отведенной ему преступной роли Ачкасовым В.В., занимая должность генерального директора АО «ФЭЗ», одновременно осуществляя функции члена совета директоров АО «ФЭЗ», будучи наделенным организационно-

распорядительными функциями, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, должен был выполнять преступные указания Ачкасова В.В. в соответствии с разработанным преступным планом; совместно с Ачкасовым В.В. и Куликовым В.П. убедить членов совета директоров АО «ФЭЗ» Ломакину Е.П. и Войнову Ю.Ю. в выгоде для АО «ФЭЗ» продажи земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068, площадью 15 567 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Фрязинский городской округ, г. Фрязино, проезд Заводской, находящегося в собственности АО «ФЭЗ», в пользу ООО «КАРАТ-Е» по заниженной стоимости указанной в отчете, содержащем ложные и недостоверные сведения, и необходимости проголосовать за данную сделку, а также используя полномочия генерального директора АО «ФЭЗ», вопреки интересам данного Общества, подписать договор купли-продажи земельного участка, подлежащего к приобретению в собственность ООО «КАРАТ-Е» преступным путем по заниженной стоимости и приложения к нему, организовать его предоставление в МАУ ГОЩ «МФЦ городского округа Щелково» по адресу: Московская область, Щелковский городской округ, г. Щелково, ул. Свирская, д. 2А, с целью передачи в Щелковский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области по адресу: Московская область, Щелковский городской округ, г. Щелково, ул. Парковая, д. 12А, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости и осуществления государственной регистрации права собственности на земельный участок за ООО «КАРАТ-Е».

- Лаговский Д.В., согласно отведенной ему преступной роли Ачкасовым В.В., занимая должность инженера по реализации АО «ФЭЗ», должен был выполнять преступные указания Ачкасова В.В. в соответствии с разработанным преступным планом; выполнить действия по поиску организации, сотрудники которой в нарушение Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» подготовят отчет с определением заниженной стоимости земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068, подлежащего к приобретению в собственность преступным путем, а также в нарушение положений главы XI (заинтересованность в совершении обществом сделки) Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и требований Устава АО «ФЭЗ», под видом одобрения крупной сделки организовать проведение собрания совета директоров АО «ФЭЗ», изготовить протокол заседания совета директоров и договор купли-продажи земельного участка подлежащего к приобретению в собственность ООО «КАРАТ-Е» преступным путем по заниженной стоимости, а также приложения к нему, при этом не проводя предусмотренные законом процедуры одобрения сделки с заинтересованностью. Для реализации сделки купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068, осуществления процедуры государственной регистрации перехода права собственности на данный земельный участок с АО «ФЭЗ» на ООО «КАРАТ-Е» и внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости, сдать на регистрацию комплект документов в МАУ ГОЩ «МФЦ городского округа Щелково» по адресу: Московская область, Щелковский городской округ, г. Щелково, ул. Свирская, д. 2А, с целью передачи в Щелковский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области по адресу: Московская область, Щелковский городской округ, г. Щелково, ул. Парковая, д. 12А.

Так, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, направленным на приобретение права на чужое имущество путем обмана, группой лиц по

предварительному стовору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, не позднее 03.12.2021, более точное время следствием не установлено. Лаговский Д.В., действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, при неустановленных следствием обстоятельствах, подыскал ООО «Компания оценки и права» (поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве, с внесением в Единый РЮЛ записи об образовании юридического лица, с приевоением ИНН 3325007935, КПП 770901001, юридический адрес: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 64, стр. 2, этаж 4, пом. 2, ком. 26, единственный участник Рускина И.Н. с номинальной стоимостью доли 10 000 руб. (100 %), директор - Филиппов А.О.), неустановленные сотрудники которого, при неустановленных обстоятельствах, в нарушение Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» согласились изготовить отчет с определением стоимости земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068 значительно ниже рыночной с внесением в отчет ложных и недостоверных сведений. Затем, 03.12.2021, более точное время следствием не установлено, проведение оценки неустановленным лицом из числа руководства ООО «Компания оценки и права» при неустановленных следствием обстоятельствах поручено оценщице ООО «Компания оценки и права» Сорокиной И.О.

Далее, не позднее 10.12.2021, более точное время следствием не установлено, Сорокина И.О., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «Компания оценки и права» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д. 27, офис 211, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение требований Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки и других актов уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности, предъявляемых к форме и содержанию отчета, к описанию объекта оценки, к методам расчета рыночной стоимости объекта недвижимости, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовила отчет № 2021/3327 от 09.12.2021 на дату оценки 03.12.2021 с указанием рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068 в размере 11 026 000 руб., что не соответствовало действительности, поскольку, согласно заключению Московской областной лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации от 02.05.2023 № 175 2-1-23, рыночная стоимость данного земельного участка на 03.12.2021 составляла 39 550 143 руб.

Затем Лаговский Д.В., получив не позднее 28.12.2021, более точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах отчет № 2021/3327 от 09.12.2021 с недостоверными данными о стоимости земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068, во исполнение совместного с Ачкасовым В.В., Куликовым В.И. и Пановым А.В. умысла, действуя в соответствии с ранее разработанным планом, не позднее 28.12.2021, более точное время следствием не установлено, в нарушение требований главы XI (заинтересованность в совершении обществом сделки) Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положений Устава АО «ФЭЗ», под видом одобрения крупной сделки организовал проведение собрания совета директоров АО «ФЭЗ» без проведения необходимых процедур для одобрения данной сделки как сделки с заинтересованностью.

После чего, 28.12.2021, примерно в 11 ч. 00 мин., Ачкасов В.В., Куликов В.И., Панов А.В. и Лаговский Д.В., находясь в помещениях, занимаемых и используемых

АО «ФЭЗ», расположенных по адресу: Московская область, Фрязинский городской округ, г. Фрязино, проезд Заводской, д. 6, создавая видимость гражданско-правовых отношений и совершения действий в интересах АО «ФЭЗ», зная, что в соответствии с п. 10.3 Устава АО «ФЭЗ» и п. 1, п. 1.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания (п.1); Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, членов коллегиального исполнительного органа общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, или в случае, если его формирование не предусмотрено законом или уставом общества, - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, если иной порядок не предусмотрен уставом общества (п. 11), а также будучи осведомленными в том, что в соответствии с требованиями ст. 16 Федерального закона № 237-ФЗ (ред. от 06.12.2021) «О государственной кадастровой оценке» Государственным бюджетным учреждением Московской области «Центр кадастровой оценки» (далее ГБУ МО «Центр кадастровой оценки») определена кадастровая стоимость на 24.11.2021 земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068 в размере 42 325 271,97 руб. (акт определения кадастровой стоимости объектов недвижимости АОКС-50/2021 000405 от 10.12.2021), а сведения о кадастровой стоимости данного земельного участка размещены в форме открытых данных 10.12.2021 на официальном сайте ГБУ МО «Центр кадастровой оценки» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.ckomol.ru Раздел «Кадастровая оценка» – Подраздел «Акты определения стоимости 2021», при этом сведения в ЕГРН внесены 16.12.2021, под видом одобрения крупной сделки (а не сделки с заинтересованностью как того требовали обстоятельства сделки) вынесли на повестку дня заседания совета директоров АО «ФЭЗ» вопрос об определении цены отчуждаемого земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068 и об одобрении крупной сделки по отчуждению данного земельного участка в пользу ООО «КАРАТ-Е», умышленно не известив в нарушении п. 10.3 Устава АО «ФЭЗ» и ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах» членов совета директоров АО «ФЭЗ» и акционеров АО «ФЭЗ» о заинтересованности в сделке представителей выгодоприобретателя ООО «КАРАТ-Е»: Ачкасова В.В. и Куликова В.П., предоставив на обсуждение совета директоров АО «ФЭЗ» отчет № 2021 3327 от 09.12.2021, изготовленный сотрудницей ООО «Компания оценки и права» Сорокиной И.О. на дату оценки 03.12.2021, согласно которому рыночная стоимость отчуждаемого земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068 составляет 11 026 000 руб., что не соответствовало действительности, поскольку рыночная стоимость участка на дату оценки 03.12.2021 составляла 39 550 143 руб., предложив продажу земельного участка в пользу ООО «КАРАТ-Е» по стоимости выше, чем указано в отчете № 2021 3327 от 09.12.2021, а именно за 12 500 000 руб., тем самым обманув незаинтересованных членов совета директоров АО «ФЭЗ» Войнову Ю.Ю. и Ломакину Е.П. относительно выгодности

сделки для АО «ФЭЗ», сообщив им ложные недостоверные сведения о реальной стоимости земельного участка.

После чего в тот же период времени (28.12.2021, примерно в 11 ч. 00 мин.) члены совета директоров Ачкасов В.В., Куликов В.Н. и Панов А.В., находясь в помещениях, занимаемых и используемых АО «ФЭЗ», расположенных по адресу: Московская область, Фрязинский городской округ, г. Фрязино, проезд Заводской, д. 6, достоверно зная, что рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068 в размере 11 026 000 руб. существенно занижена, а Ачкасов В.В. и Куликов В.Н. являются заинтересованными в сделке лицами, в связи с чем сделка по отчуждению земельного участка АО «ФЭЗ» должна совершаться в соответствии с положениями гл. XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», продолжая использовать свои полномочия вопреки законным интересам АО «ФЭЗ» и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, предвидя причинение существенного вреда правам и законным интересам АО «ФЭЗ» и акционерам данного общества в виде материального ущерба, а также отрицательного влияния на финансовое состояние АО «ФЭЗ» и отчуждения земельного участка, используемого в хозяйственной деятельности АО «ФЭЗ», незаконно, в нарушение:

- п. 3 ст. 53 ГК РФ предусматривающего, что лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Таковую же обязанность несут члены коллегиальных органов юридического лица (наблюдательного или иного совета, правления и т.п.);

- п. 1, ст. 71 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах», в соответствии с которым члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно;

- п. 10.3 Устава АО «ФЭЗ» согласно которому сделки, в совершении которых согласно ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность, совершаются Обществом в соответствии с положениями гл. XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- п. 1, п. 1.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах» согласно которым сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания (п.1); Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров общества, членов коллегиального исполнительного органа общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров общества, или в случае, если его формирование не предусмотрено законом или уставом общества, - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, если иной порядок не предусмотрен уставом общества (п. 1.1);

- п. 1, п. 2 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах» согласно которым на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие совета директоров общества или общего собрания акционеров в соответствии с настоящей статьей по требованию единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества, члена совета директоров общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества (п. 1). В случае, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, в негубернском обществе решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах» (п.2).

- п. 6.4.3, п. 6.4.4 Устава АО «ФЭЗ», согласно которому акционер обязан не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу (п.6.4); не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

проголосовали единогласно о совершении сделки с ООО «КАРАТ-Е» по отчуждению у АО «ФЭЗ» земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068, расположенного по адресу: Московская область, Фрязинский городской округ, г. Фрязино, проезд Заводской, площадью 15 567 кв. м, в пользу ООО «КАРАТ-Е», а также за данное решение проголосовали введенные в заблуждение относительно выгодности сделки для АО «ФЭЗ» находящиеся в служебной зависимости от Ачкасова В.В., Куликова В.Н. и Панова А.В. члены совета директоров АО «ФЭЗ» Войнова Ю.Ю. и Ломакина Е.П.

Далее, Лаговский Д.В., в соответствии с разработанным преступным планом и во исполнение совместного с Ачкасовым В.В., Куликовым В.Н. и Пановым А.В. умысла, не позднее 19.01.2022, более точное время следствием не установлено, при неустановленных обстоятельствах изготовил протокол № 58 заседания совета директоров АО «ФЭЗ» от 28.12.2021, который при неустановленных обстоятельствах подписал у членов совета директоров АО «ФЭЗ»: Панова А.В., Ачкасова В.В., Куликова В.Н., Ломакиной Е.П. и Войновой Ю.Ю., а также при неустановленных обстоятельствах изготовил договор от 10.01.2022 № 10-01/зем купли-продажи земельного участка и акт приема-передачи от 17.01.2022 к договору от 10.01.2022 № 10-01/зем купли-продажи земельного участка, согласно которым АО «ФЭЗ» в лице Панова А.В. обязалось передать в собственность ООО «КАРАТ-Е» земельный участок с кадастровым номером 50:44:0030301:1068, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской; категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для промышленно-производственной застройки; площадь: 15 567 кв. м, а ООО «КАРАТ-Е» в лице директора Куликова В.Н. обязалось оплатить стоимость земельного участка 12 500 000 руб.

После чего Куликов В.Н. и Панов А.В., не позднее 19.01.2022, более точное время следствием не установлено, в продолжение преступных намерений, направленных на

приобретение права путем обмана на земельный участок с кадастровым номером 50:44:0030301:1068, находящийся в собственности АО «ФЭЗ», расположенный по адресу: Московская область, Фрязинский городской округ, г. Фрязино, проезд Заводской, площадью 15 567 +/- 44 кв. м., действуя согласно разработанному Ачкасовым В.В. преступному плану и вопреки законным интересам АО «ФЭЗ», при неустановленных обстоятельствах, находясь в помещениях, занимаемых и используемых АО «ФЭЗ», по адресу: Московская область, Фрязинский городской округ, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, используя свое служебное положение руководителей АО «ФЭЗ» и ООО «КАРАТ-Е», от имени указанных юридических лиц подписали договор от 10.01.2022 № 10-01/зем купли-продажи земельного участка между АО «ФЭЗ» и ООО «КАРАТ-Е» и акт приема-передачи от 17.01.2022 к договору от 10.01.2022 № 10-01/зем купли-продажи земельного участка, что противоречило интересам АО «ФЭЗ», поскольку, согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области от 18.08.2023 № 8111, сделка по реализации земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068 по договору купли-продажи № 10-01/зем от 10.01.2022, заключенному между АО «ФЭЗ» и ООО «КАРАТ-Е», с учетом рыночной стоимости реализуемого земельного участка, отраженной в заключении эксперта № 175/2-1-23, в целом оказала существенное отрицательное влияние на финансовое состояние АО «ФЭЗ».

Оплата по договору № 10-01/зем от 10.01.2022 поступила со счета № 40702810600000031307 ООО «КАРАТ-Е», открытого в филиале «Центральный» Банка ВТБ в г. Москве по адресу: г. Москва, ул. Рождественка, д. 10-2, стр. 1, на расчетный счет № 40702810700000021288 ООО «ФЭЗ», открытый в филиале «Центральный» Банка ВТБ в г. Москве по адресу: г. Москва, ул. Рождественка, д. 10-2, стр. 1, в общей сумме 12 500 000 руб., 10.01.2022 по платежному поручению № 7 в размере 7 000 000 руб. и 13.01.2022 по платежному поручению № 12 в размере 5 500 000 руб.

Затем Лаговский Д.В., действуя в соответствии со своей преступной ролью, совместно в группе лиц по предварительному сговору с Пановым А.В., Ачкасовым В.В. и Куликовым В.Н., представляя интересы ООО «КАРАТ-Е» на основании нотариальной доверенности от 02.07.2019 серии 50 АБ 2542316, а также неосведомленный о преступных намерениях коммерческий директор АО «ФЭЗ» Никулин В.Н., действуя по указанию Ачкасова В.В. и Панова А.В., представляя интересы ООО «ФЭЗ» на основании нотариальной доверенности от 04.10.2019 серии 50 АБ 3402160, находясь в МУ «МФЦ городского округа Фрязино Московской области» по адресу: Московская область, Фрязинский городской округ, г. Фрязино, ул. Центральная, д. 12, 19.01.2022 примерно в 09 ч. 28 мин., для реализации сделки купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068 и осуществления процедуры государственной регистрации перехода права собственности на данный земельный участок с АО «ФЭЗ» на ООО «КАРАТ-Е», в общем порядке сдали на регистрацию комплект документов (договор № 10-01/зем от 10.01.2022 купли-продажи земельного участка между АО «ФЭЗ» и ООО «КАРАТ-Е», акт приема-передачи от 17.01.2022 к договору № 10-01/зем от 10.01.2022 купли-продажи земельного участка) и подписали заявления от 19.01.2022 № МФС-0555 2022-81946-1 и № МФС-0555 2022-81946-2 о государственной регистрации перехода права собственности с АО «ФЭЗ» на ООО «КАРАТ-Е» в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068, изготовленные сотрудником МУ «МФЦ

городского округа Фрязино Московской области», неосведомленным о преступных намерениях.

28.01.2022 в 16 ч 36 мин. главный специалист-эксперт Щелковского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области Герасименко А.Р., находясь по месту своей работы в здании Щелковского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области по адресу: Московская область, Щелковский городской округ, г. Щелково, ул. Парковая, д. 12А, будучи неосведомленной о преступных намерениях, на основании представленных Лаговским Д.В. и Никулиным В.Н. документов зарегистрировала переход права собственности на земельный участок с кадастровым номером 50:44:0030301:1068, расположенный по адресу: Московская область, Фрязинский городской округ, г. Фрязино, проезд Заводской, площадью 15 567 +/- 44 кв. м, кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб. (рыночной стоимостью 39 714 219 руб.) с АО «ФЭЗ» на ООО «КАРАТ-Е».

Получив преступным путем право на земельный участок с кадастровым номером 50:44:0030301:1068 площадью 15 567 +/- 44 кв. м, расположенный по адресу: Московская область, Фрязинский городской округ, г. Фрязино, проезд Заводской, кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб. (рыночной стоимостью 39 714 219 руб.), путем оформления права на ООО «КАРАТ-Е», Ачкасов В.В., Куликов В.Н., Панов А.В., Лаговский Д.В. распорядились им по своему усмотрению. В результате преступления, совершенного группой лиц по предварительному сговору: Ачкасовым В.В., Куликовым В.Н., Пановым А.В. и Лаговским Д.В., АО «ФЭЗ» причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму кадастровой стоимости земельного участка — 42 325 271,97 руб., акционеру АО «ФЭЗ» Палкину С.В. причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 11 546 359,80 руб., соразмерно его доли в уставном капитале АО «ФЭЗ» в размере 27,28006050%, акционеру АО «ФЭЗ» Зеновой Н.Н. причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 6 447 482,19 руб., соразмерно ее доли в уставном капитале АО «ФЭЗ» в размере 15,23317368%.

Кроме того, незаконные действия Панова А.В., Ачкасова В.В., Куликова В.Н., как лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой организации, и Лаговского Д.В. по завладению правом на вышеуказанный земельный участок, совершенные в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя, и вопреки законным интересам АО «ФЭЗ» повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам АО «ФЭЗ» и акционерам данного общества, выразившиеся: в ухудшении финансового состояния АО «ФЭЗ» по итогам 2021 и 2022 гг., лишении АО «ФЭЗ» на земельный участок, посредством которого осуществляется единственный проезд автотранспорта к складам и производственным помещениям АО «ФЭЗ», а также зависимости от решений нового собственника земельного участка по вопросам, связанным с доступом к помещениям АО «ФЭЗ» и к сетям централизованного газоснабжения, находящимся на этом участке, что в любой момент может негативно сказаться на рабочем процессе и выполнении договорных обязательств АО «ФЭЗ».

Таким образом, Лаговский Д.В. совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 171, 172, 175 УК РФ,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Привлечь Лаговского Дмитрия Владимировича, 07 марта 1976 года рождения уроженца СССР гор. Черкассы Украина, в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, о чем ему объявить.

Заместитель начальника 6 отдела СЧ ГСУ
ГУ МВД России по Московской области
подполковник юстиции

Ю.М. Савин

Заместитель начальника 6 отдела СЧ
ГСУ ГУ МВД России по Московской области
Ю.М. Савин

КОПИЯ ВЕРНА

№ 42401460225000036

Постановление
о выделении уголовного дела и принятии его к производству

г. Москва

01 апреля 2024 г.
в 09 ч 00 мин.

Руководитель следственной группы – заместитель начальника 6 отдела Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Московской области подполковник юстиции Саликов Ю.М., рассмотрев материалы уголовного дела № 12201460225000286,

У С Т А Н О В И Л:

В производстве 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области находится уголовное дело № 12201460225000286, возбужденное 26.10.2022 Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Московской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту приобретения путем обмана права на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, общей площадью 15 567 кв.м., кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., расположенный по адресу: Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, принадлежащий АО «Фрязинский экспериментальный завод».

Расследованием установлено, что не позднее 03.12.2021, более точное время следствием не установлено, у Ачкасова В.В., обладающего 20 195 акциями (50,90748677 процентов) АО «ФЭЗ» и являющегося единственным учредителем ООО «КАРАТ-Е», в неустановленном месте, при неустановленном следствием обстоятельствах, возник корыстный умысел, направленный на приобретение права на земельный участок с кадастровым номером 50:44:0030301:1068, расположенный по адресу: Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, площадью 15 567 кв.м, кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., находящийся в собственности АО «ФЭЗ», путем обмана с использованием документов содержащих недостоверные сведения о стоимости данного земельного участка. Осознавая сложность планируемых преступных действий, во исполнение преступного умысла, Ачкасов В.В., не позднее 03.12.2021, более точное время следствием не установлено, привлек к совершению преступления Куликова В.Н., занимающего должность директора ООО «КАРАТ-Е» и по совместительству должность заместителя директора по снабжению АО «ФЭЗ»; генерального директора АО «ФЭЗ» Панова А.В. и инженера по реализации АО «ФЭЗ» Лаговского Д.В., находящихся в служебной зависимости от Ачкасова В.В., которых посвятил в свои преступные намерения.

Реализуя свой преступный план, Ачкасов В.В., Куликов В.Н., Панов А.В. и Лаговский Д.В., действуя из корыстных побуждений, под видом одобрения крупной сделки, 28.12.2021, примерно в 11 ч 00 мин., организовали проведение собрания совета директоров АО «ФЭЗ», на котором, без уведомления акционеров Общества, убедили незаинтересованных членов совета директоров Общества в необходимости продажи данного земельного участка в пользу ООО «Карат-Е» по стоимости определенной ООО «Компания оценки и права» по состоянию на 03.12.2021 – 12 500 000 руб., что не соответствовало действительности, поскольку согласно заключению Московской областной лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, рыночная стоимость данного земельного участка на 03.12.2021 составляла 39 550 143 руб.

В продолжении преступного умысла, Ачкасов В.В., Куликов В.Н., Панов А.В. и Лаговский Д.В., действуя по предварительному сговору, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, осознавая преступность своих действий и наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда АО «ФЭЗ» и акционерам данного Общества, достоверно зная о том, что стоимость земельного участка с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, по кадастровой стоимости составляет 42 325 271,97 руб., заключили договор-купли продажи от 10.01.2022 данного земельного участка в пользу ООО «Карат-Е», который не позднее 28.01.2022 предоставили в Управление Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области.

28.01.2022 Управлением Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области зарегистрировано право собственности на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, за ООО «Карат-Е».

Таким образом в результате преступления, совершенного Ачкасовым В.В., Куликовым В.Н., Пановым А.В. и Лаговским Д.В., акционерам АО «ФЭЗ», причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 39 550 143 руб.

В ходе предварительного следствия обвиняемый Лаговский Дмитрий Владимирович, 07.03.1976 г.р., уроженец г. Черкасы Украина, зарегистрированный по адресу: Московская область, Щелковский городской округ, поселок Литвиново, дом 13, квартира 54, скрылся от органов предварительного следствия, связи с чем на основании постановления от 01.04.2024 объявлен в розыск.

Учитывая, что выделение уголовного дела в отношении Лаговского Дмитрия Владимировича не отразится на всесторонности и объективности предварительного расследования и разрешения уголовного дела, руководствуясь ст. 154 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

- 1) Выделить из уголовного дела № 12201460225000286 уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении Лаговского Дмитрия Владимировича, 07.03.1976 г.р.
- 2) Выделенному уголовному делу присвоить № 42401460225000036.
- 3) Принять уголовное дело к своему производству.
- 4) Копию настоящего постановления направить прокурору Московской области.

Руководитель следственной группы
заместитель начальника
ГУ МВД России по
подполковник юстиции



—Ю.М. Саликов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

г. Москва
(место составления)26 октября 2022 г.

10 час. 00 мин.

Старший следователь по особо важным делам 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по
(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя).
Московской области подполковник юстиции Саликов Ю.М.
Классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев сообщение о преступлении (заявление о совершении преступления зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по Московской области за № 19503 от 14.09.2022) и материалы проверки,

У С Т А Н О В И Л :

Не позднее 28.12.2021, более точное время следствием не установлено, неустановленные лица, из числа сотрудников АО «Фрязинский экспериментальный завод» ИНН 5052005032 (далее АО «ФЭЗ») и ООО «Карат-Е» ИНН 5018092812, имея умысел на приобретение права путем обмана на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, общей площадью 15 567 кв.м., кадастровой стоимостью 42 325 271.97 руб., расположенного по адресу: Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, принадлежащего АО «ФЭЗ», под видом одобрения крупной сделки, организовали проведение собрания совета директоров АО «ФЭЗ», на котором, без уведомления значительной части акционеров Общества, убедили членов совета Общества в необходимости продажи данного земельного участка в пользу ООО «Карат-Е», якобы по рыночной стоимости 12 500 000 руб., что не соответствовало действительности.

В продолжении преступного умысла, неустановленные лица, из числа руководства АО «ФЭЗ» и ООО «Карат-Е», действуя по предварительном сговору, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, осознавая преступность своих действий и наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда АО «ФЭЗ», достоверно зная о том, что стоимость земельного участка с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, по кадастровой стоимости составляет 42 325 271.97 руб., заключили договор-купли продажи от 10.01.2022 данного земельного участка в пользу ООО «Карат-Е», который не позднее 28.01.2022 предоставили в Управление Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области.

28.01.2022 Управлением Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области зарегистрировано право собственности на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, за ООО «Карат-Е».

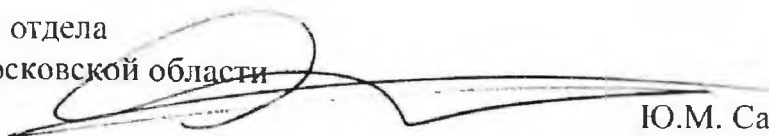
Таким образом, неустановленные лица путем обмана приобрели право, на земельный участок на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, общей площадью 15 567 кв.м., кадастровой стоимостью 42 325 271.97 руб., расположенный по адресу: Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, причинив АО «ФЭЗ» и акционерам указанного Общества, материальный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 1 000 000 руб.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, руководствуясь ст.ст. 140, 143, 145, 146 (147) и ч. 1 ст. 156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его расследованию.
3. Копию настоящего постановления направить в прокуратуру Московской области.

Старший следователь по ОВД 6 отдела
СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области
подполковник юстиции

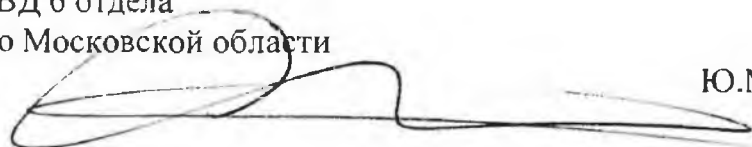


Ю.М. Саликов

Копия настоящего постановления направлена в прокуратуру Московской области
26 октября 2022 г. в 11 час. 00 мин.

О принятом решении уведомлены заинтересованные лица 26 октября 2022 г.

Старший следователь по ОВД 6 отдела
СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области
подполковник юстиции



Ю.М. Саликов



ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 305-ЭС25-2786

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

12 мая 2025 г.

Судья Верховного Суда Российской Федерации Чучунова Н.С., изучив кассационную жалобу Палкина Сергея Валентиновича на решение Арбитражного суда Московской области от 27 июня 2024 г., постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 13 сентября 2024 г. и постановление Арбитражного суда Московского округа от 24 января 2025 г. по делу № А41-20164/2022,

УСТАНОВИЛ:

Палкин Сергей Валентинович (далее - Палкин С.В., истец) обратился в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к акционерному обществу "Фрязинский экспериментальный завод" (далее - АО "Фрязинский экспериментальный завод", АО "ФЭЗ", ответчик), обществу с ограниченной ответственностью "Карат-Е" (далее - ООО "Карат-Е", ответчик), обществу с ограниченной ответственностью "Веза" (далее - ООО "Веза", ответчик) со следующими требованиями:

- о признании недействительным решения от 28 декабря 2021 г. Совета директоров АО "ФЭЗ", оформленного протоколом N 58 заседания Совета директоров АО "ФЭЗ";

- о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка от 10 января 2022 г. N 10-01/зем и дополнительного соглашения от 28 ноября 2022 г. к указанному договору, заключенных между АО "ФЭЗ" и ООО "Карат-Е";

- о применении последствий недействительности договора купли-продажи земельного участка от 10 января 2022 г. № 10-01/зем и дополнительного соглашения от 28 ноября 2022 г. к указанному договору, заключенных между АО "ФЭЗ" и ООО "Карат-Е", а именно:

- об обязанности ООО "Карат-Е" возвратить АО "ФЭЗ" часть земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1081, площадью 12 916 кв. м +/- 25 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд (участок с кадастровым номером 50:44:0030301:1081 за вычетом площади ранее существовавшего земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:500, площадью 1476 кв. м +/- 13 кв. м), в представленных истцом границах;

- об обязанности акционерного общества "ФЭЗ" вернуть ООО "Карат-Е" денежные средства в размере 40 038 000 руб.;

- об истребовании земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1082 из незаконного владения ООО "Веза";

- о восстановлении земельного участка, принадлежащего АО "ФЭЗ", в границах ранее существовавшего земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068 общей площадью 15 567 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, а именно в представленных истцом границах;

- о восстановлении ранее существовавшего земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:500, принадлежащего ООО "Карат-Е".

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", Управление Росреестра по Московской области.

Решением Арбитражного суда Московской области от 27 июня 2024 г., оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 13 сентября 2024 г. и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 24 января 2025 г., в удовлетворении требований отказано.

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, заявитель просит отменить состоявшиеся по делу судебные акты, ссылаясь на существенное нарушение норм материального и процессуального права.

В обоснование доводов жалобы заявитель указывает, что акции АО «ФЭЗ» (продавец спорного участка) принадлежат Ачкасову В.В.-50,83%, истцу-25,28%, иным миноритарным акционерам-23,89%.

Между АО «ФЭЗ» и ООО «Карат Е» 10 января 2022г. заключена оспариваемая сделка по отчуждению земельного участка. Указанная сделка, несмотря на ее одобрение в качестве крупной, таковой не являлась, однако являлась сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность членов Совета директоров АО «ФЭЗ» Ачкасова В.В. и Куликова В.Н., поскольку Ачкасов В.В. являлся и в настоящий момент является владельцем 100% доли в

уставном капитале ООО «Карат-Е», а Куликов В.Н. являлся и в настоящее время является директором ООО «Карат-Е», избранным Ачкасовым В.В.

Совет директоров АО «ФЭЗ», принявший решение 28 декабря 2021г., состоял из следующих лиц: Ачкасов В.В.(50,83% АО «ФЭЗ» и 100%доли в уставном капитале ООО «Карат-Е»), Куликов В.Н. (директор ООО «Карат-Е», избранный Ачкасовым В.В.), Панов А.В.(генеральный директор АО «ФЭЗ», избранный Ачкасовым В.В.), Ломакина Е.П.(племянница Ачкасова В.В.) и Войнова Ю.Ю.

Таким образом, оспариваемая сделка не была одобрена Советом директоров АО «ФЭЗ» в качестве сделки с заинтересованностью.

Одобренная Советом директоров цена отчуждения спорного участка (12 500 000) являлась заниженной в 2,4 раза по сравнению с рыночной стоимостью спорного участка (29 899 361 руб.), что установлено проведенной в рамках настоящего арбитражного спора судебной экспертизой.

Фактически путем совершения оспариваемой сделки Ачкасов В.В. передал ликвидный актив, принадлежащий АО «ФЭЗ», в собственность подконтрольной единолично ему компании-ООО «Карат-Е» по существенно заниженной стоимости.

Истцу информация о совершенной оспариваемой сделке, несмотря на неоднократной предъявленные требования, не предоставлялась.

Истец 28 декабря 2021г. узнал из публичных источников о принятии Советом директоров решения от 28 декабря 2021г.

Менее чем 6 месяцев с момента приобретения спорного участка ООО «Карат-Е» объединило его с другим, принадлежащим ООО «Карат-Е» земельным участком с кадастровым номером 50:44:0030301:1081:500. Вновь образованный земельный участок был разделен на два новых земельных участка с кадастровыми номерами 50:44:0030301:1081 и 50:44:0030301:1082, затем вновь образованный земельный участок с кадастровым номером 50:44:0030301:1082 был продан ООО «Веза».

Часть спорного участка 21 сентября 2022г. была отчуждена ООО «Карат-Е» в пользу ООО «Веза» по цене 988 000 руб., которая является заниженной по сравнению с рыночной стоимостью (3 015 766 руб.), что установлено проведенной в рамках настоящего арбитражного спора судебной экспертизой. При этом данная сделка была совершена в ходе рассмотрения настоящего спора в суде первой инстанции.

Между ОАО «ФЭЗ» и ООО «Карат-Е» 28 ноября 2022г. заключено дополнительное соглашение к оспариваемой сделке, которым стороны определили новую стоимость спорного участка- 41 026 000 руб.) и на основании которого ООО «Карат-Е» осуществило доплату стоимости спорного участка (28 526 000 руб.).

При этом дополнительное соглашение к оспариваемой сделке также не одобрялось Советом директоров АО «ФЭЗ» в качестве сделки с заинтересованностью, новая цена оспариваемой сделки Советом директоров АО «ФЭЗ» не определялась.

В результате отчуждения спорного земельного участка по заниженной стоимости в пользу к подконтрольной единолично Ачкасову В.В. компании без соответствующего одобрения в качестве сделки с заинтересованностью причинен существенный ущерб АО «ФЭЗ».

Кроме того, спорный участок является единственным асфальтированным проездом к производственным корпусам АО «ФЭЗ», в границах земельного участка расположено газовое хозяйство, принадлежащее и эксплуатируемое АО «ФЭЗ».

Судами неверно распределено бремя доказывания факта причинения АО «ФЭЗ» ущерба оспариваемой сделкой, не приведены мотивы, по которым отказано в удовлетворении требований к ООО «Веза».

Судами не применены положения статей 168, 408 Гражданского кодекса Российской Федерации, подлежащие применению в отношении дополнительного соглашения к оспариваемой сделке.

Учитывая, что дополнительное соглашение к оспариваемой сделке заключено через 10,5 месяцев после ее заключения (10 января 2022) и исполнения (28 января 2022-регистрация права собственности на земельный участок в пользу ООО «Карат-Е»), обязательства по оспариваемой сделке прекратились надлежащим исполнением. Решение об изменении стоимости земельного участка и заключение дополнительного соглашения Советом директоров АО «ФЭЗ» не принималось в нарушение требований статьи 77, пункта 7 статьи 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Судами не применен пункт 4 статьи 35 Земельного кодекса Российской Федерации. Спорный земельный участок продан ООО «Карат-Е» без находящихся на нем объектов недвижимости-газопровода и газовой сети, которые на настоящий момент по –прежнему принадлежат АО «ФЭЗ», в силу указанной нормы сделка является ничтожной.

Судами не был применен пункт 17 Обзора судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах, утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2019г.), и не была дана оценка доводу истца об отсутствии разумной необходимости в совершении оспариваемой сделки, а также ,что часть оплаты была получена за счет денежных средств АО «ФЭЗ».

Реализация земельного участка не может быть отнесена к сделкам, заключаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности.

Согласно пункту 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам изучения кассационной жалобы судья Верховного Суда Российской Федерации выносит определение об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в кассационной жалобе доводы не подтверждают существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, и не являются достаточным основанием для пересмотра судебных

актов в кассационном порядке, а также если указанные доводы не находят подтверждения в материалах дела.

При изучении доводов кассационной жалобы и принятых по делу судебных актов оснований, по которым жалоба может быть передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, не установлено.

Как следует из обжалуемых актов, Палкин Сергей Валентинович является акционером АО «ФЭЗ».

Истец владеет на праве собственности 10 029 обыкновенными голосующими акциями АО "ФЭЗ" (выпуск 1) номиналом 1 руб., N госрегистрации 1-01-08965-А, что составляет 25,28% голосующих акций АО "ФЭЗ" (выписка от 16 февраля 2022 г. N ЦО22-12267 из реестра владельцев ценных бумаг на дату 16 февраля 2022 г., приложение 1).

В 2021 году и январе 2022 года истец владел на праве собственности 10 822 обыкновенными голосующими акциями АО "ФЭЗ" (выпуск 1) номиналом 1 руб., N госрегистрации 1-01-08965-А, что составляет 27,28% обыкновенных голосующих акций АО "ФЭЗ" (справка от 18 февраля 2022 г. N ЦО22-13167 о движении ценных бумаг по лицевому счету за период 1 января 2021 г. – 10 февраля 2022 г., приложение 2).

Истец указывает, что из информации, размещенной на официальном сайте раскрытия информации DISCLOSURE.RU (Система раскрытия информации на рынке ценных бумаг) на странице АО "ФЭЗ" <https://www.disclosure.ru/issuer/5052005023/>, ему стало известно, что 28 декабря 2021 г. состоялось заседание Совета директоров АО "ФЭЗ" в составе членов совета директоров Ачкасова В.В., Панова А.В., Куликова В.Н., Войновой Ю.Ю. и Ломакиной Е.П. (кворум 100%), на котором были приняты следующие решения:

- в соответствии с пунктом 8.2.7 Устава общества (приложение 5), руководствуясь статьей 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", определить цену отчуждаемого имущества АО "ФЭЗ" - земельного участка, категория земель - земли населенных пунктов; разрешенное использование - для промышленно-производственной застройки, кадастровый номер: 50:44:0030301:1068, общая площадь: 15 567 кв. м адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, дом 6 (далее - спорный участок), в размере 12 500 000 руб.;

- совершить в соответствии с пунктами 10.1, 10.2 Устава общества, руководствуясь пунктом 2 статьи 78, пунктом 1 статьи 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", крупную сделку по отчуждению указанного земельного участка с обществом с ограниченной ответственностью "Карат-Е", ИНН 5018092812, ОГРН 1045003352426, на следующих условиях: стоимость отчуждаемого имущества: 12 500 000 руб., порядок оплаты: 100% стоимости имущества до подачи документов на государственную регистрацию перехода права собственности, оплата производится денежными средствами на расчетный счет продавца.

Узнав о принятии Советом директоров АО "ФЭЗ" указанных выше решений, истец направил в Управление Росреестра по Московской области возражения относительно регистрации перехода права собственности на спорный земельный участок к ответчику. По данному обращению истцу был направлен отказ.

Согласно информации из выписки из ЕГРН от 11 марта 2022 г. N КУВИ-999/2022-260560, оспариваемая сделка была заключена между АО "ФЭЗ" и ООО "Карат-Е" и зарегистрирована 28 января 2022 г., N записи 50:44:0030301:1068-50/158/2022-3.

По мнению истца, при совершении оспариваемой сделки были нарушены положения Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее -Закон №208- ФЗ, Закон об акционерных обществах) о порядке заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решения Совета директоров АО "ФЭЗ" об определении цены отчуждаемого имущества АО "ФЭЗ" и одобрении оспариваемой сделки как крупной приняты с нарушением положений Закона об акционерных обществах.

Совершение АО "ФЭЗ" оспариваемой сделки причиняет существенный ущерб АО "ФЭЗ" и его акционерам, не заинтересованным в совершении этой сделки.

Суды первой и апелляционной инстанций, исследовав и оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в дело доказательства, руководствуясь статьями 166, 168, 173.1, 174, 179, 181.1, 181.3, 181.4, 181.5, 421, 424, 485 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 49, 77, 78, 79, 83, 84 Закона №208-ФЗ, учитывая разъяснения, изложенные в пунктах 1, 93, 107, 108, 109 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"; в пунктах 24, 37, 38 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2003 г. N 19 "О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об акционерных обществах"; в пунктах 9, 12, 24, 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2018 г. N 27 "Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность"; в пункте 20 Обзора судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2019 г., отказали в удовлетворении требований.

Судами установлено, что балансовая стоимость активов АО "ФЭЗ" по состоянию на 31 декабря 2021 г. составляла 1 038 600 000 руб., цена сделки составила 41 026 000 руб., что составляет 3,95% балансовой стоимости активов АО "ФЭЗ".

Таким образом, сделка не является крупной для АО "ФЭЗ" и необходимость принятия решения о ее одобрении отсутствовала, при этом деятельность Общества не прекращена, изменения вида деятельности Общества не произошло, фактов о том, что сделка совершена за пределами обычной хозяйственной деятельности, не имеется.

В соответствии с пунктом 2.1 договора стоимость земельного участка составила 12 500 000 руб., при этом, рыночная стоимость земельного участка определена ответчиком с учетом требований пункта 1 статьи 77 Закона об акционерных обществах, исходя из рыночной стоимости земельного участка, определенного на основании отчета 2021/3327.

Между АО "ФЭЗ" и ООО "Карат-Е" 28 ноября 2022 г. подписано дополнительное соглашение к договору, которым ответчики установили стоимость земельного участка в размере 41 026 000 руб. в соответствии с отчетом 0203/2022, а также согласовали, что ООО "Карат-Е" в течение 30-ти дней произведет доплату за земельный участок в размере 28 526 000 руб. на основании представленного отчета 0203/2022 об оценке рыночной стоимости земельного участка, произведенного с учетом кадастровой стоимости земельного участка.

Стороны договора также установили, что в дальнейшем в случае проведения экспертизы по делу N А41-20164/2022, и в случае изменения рыночной стоимости земельного участка, ответчики произведут оплату (либо возврат части денежных средств) в соответствии с рыночной стоимостью земельного участка, установленной судебным актом по делу N А41-20164/2022, в течение 10 дней с момента вступления указанного судебного акта в законную силу.

Во исполнение дополнительного соглашения ООО "Карат-Е" произведена доплата в размере 28 526 000 руб. платежными поручениями: от 29 ноября 2022 г. N 150 в размере 5 000 000 руб.; от 2 декабря 2022 г. N 151 в размере 5 000 000 руб.; от 19 декабря 2022 г. N 172 в размере 5 000 000 руб.; от 27 декабря 2022 г. N 175 в размере 8 526 000 руб.; от 2 декабря 2022 г. N 181 в размере 5 000 000 руб.

Таким образом, ООО "Карат-Е", с учетом ранее оплаченных 12 500 000 руб., в общей сложности за земельный участок оплачено 41 026 000 руб., указанная сумма с учетом кадастровой стоимости земельного участка 42 325 271 руб. 97 коп. не превышает 30% разницы и не подпадает под критерий нерыночной стоимости.

Суды отметили, что заключение договора и дополнительного соглашения к нему свидетельствует о добросовестности действий АО "ФЭЗ" и ООО "Карат-Е", признали необоснованными утверждения истца о заключении сделки на заведомо невыгодных для АО "ФЭЗ" условиях, о причинении имущественного ущерба АО "ФЭЗ" и/или акционерам, в том числе истцу.

Суд округа признал выводы судов соответствующими установленным по делу обстоятельствам и имеющимся доказательствам, с правильным применением норм материального и процессуального права.

Доводы заявителя жалобы не подтверждают существенных нарушений норм материального и (или) процессуального права, повлиявших на исход дела.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 291.1, 291.6 и 291.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья Верховного Суда Российской Федерации

ОПРЕДЕЛИЛ:

отказать в передаче кассационной жалобы Палкина Сергея Валентиновича для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Судья Верховного Суда
Российской Федерации

Н.С. Чучунова